Referentenentwurf

des Bundesministeriums der Finanzen

Verordnung über die Kosten und Informationspflichten nach dem Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz

(Altersvorsorge-Kosten und -Informationspflichten-Verordnung – AltvKInfV)

A. Problem und Ziel

Um einer rückläufigen Dynamik beim Abschluss privater Altersvorsorgeverträge entgegenzutreten und um ein effizientes ergänzendes Angebot von Altersvorsorgeverträgen für breite Bevölkerungsgruppen zu schaffen, wurde die steuerlich geförderte private Altersvorsorge (im Folgenden: „private Altersvorsorge“) mit dem Gesetz zur Reform der steuerlich geförderten privaten Altersvorsorge vom 26. Mai 2026 (Altersvorsorgereformgesetz) grundlegend reformiert. Ab dem 1. Januar 2027 wird die private Altersvorsorge kostengünstiger, renditestärker, unbürokratischer, flexibler, einfacher und transparenter, um ihre Attraktivität insgesamt und damit ihren Verbreitungsgrad zu erhöhen. Von der vereinfachten staatlichen Förderung werden insbesondere die Bezieher von kleinen und mittleren Einkommen profitieren.

Die Reform erweitert die Produktvielfalt der am Markt angebotenen Altersvorsorgeverträge: Insbesondere gibt es künftig Altersvorsorgedepot-Verträge ohne Garantie, die auch als besonders einfache Standarddepot-Verträge Altersvorsorge angeboten werden. Bei den Garantieprodukten ist künftig auch eine auf 80 Prozent abgesenkte Garantie möglich, um eine moderat chancenreichere Kapitalanlage zu ermöglichen. Im Zuge der erweiterten Produktwelt und zusätzlicher Wahlfreiheiten haben sich die Anforderungen an die Produktinformationen verändert und sind anzupassen. Um die Transparenz bei den künftigen Produktinformationen, eine Vergleichbarkeit der Produkte und den Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher zu gewährleisten, werden die bisherigen Vorgaben zu den Produktinformationsblättern und Informationspflichten fortentwickelt. Zudem findet bei verschiedenen Angaben eine Angleichung an europäische Vorgaben statt, um eine Harmonisierung der am Markt befindlichen Produktinformationen zu befördern.

Neben Konkretisierungen zu Angaben auf dem Produktinformationsblatt, wie einer verbindlichen Kostenstruktur, in der alle anfallenden Kosten auszuweisen sind, bedarf es näherer Bestimmungen zur Ermittlung der Effektivkosten, des Gesamtrisikoindikators und der Performanceszenarien. In der Verordnung werden deshalb Verfahrensweisen vorgegeben, die in Übereinstimmung mit in der Branche bewährten Vorgehensweisen festgelegt worden sind.

B. Lösung

Mit dem Erlass dieser Verordnung werden die Informationspflichten und insbesondere die erforderlichen Kostenangaben sowie die Ermittlung der Effektivkosten in der privaten Altersvorsorge geregelt und an die Erfordernisse der neuen Produktwelt angepasst.

C. Alternativen

Die bestehende Altersvorsorge-Produktinformationsblattverordnung ist nicht auf die neue Produktwelt in der privaten Altersvorsorge zugeschnitten. Aus Transparenzgründen wird eine neue Stammverordnung geschaffen, die die Regelungen für die neue Produktwelt enthält.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand fallen nicht an.

E. Erfüllungsaufwand

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

Mit der Verordnung ist kein Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger verbunden.

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

Mit der Verordnung ist kein Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft verbunden. Die der Verordnung zu Grunde liegenden Verpflichtungen für Anbieter von Altersvorsorgeverträgen wurden im Altersvorsorgereformgesetz begründet und dort angeführt.

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung

Mit der Verordnung ist kein Erfüllungsaufwand für die Verwaltung verbunden.

F. Weitere Kosten

Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.

Referentenentwurf des Bundesministeriums der Finanzen

Verordnung über die Kosten und Informationspflichten nach dem Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz

(Altersvorsorge-Kosten und -Informationspflichten-Verordnung – AltvKInfV)

Vom ...

Das Bundesministerium der Finanzen verordnet aufgrund des § 2a Absatz 4 und des § 6 Absatz 2 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes vom 26. Juni 2001 (BGBl. I S. 1310, 1322), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 26. Mai 2026 (BGBl. I Nr. 156) geändert worden ist:

§ 1

Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung ist auf Altersvorsorgeverträge anzuwenden, die nach § 5 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes in der nach Ablauf des 29. Mai 2026 geltenden Fassung zertifiziert wurden.

(2) Zur jährlichen Informationspflicht nach § 7a des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes in der nach Ablauf des 31. Dezember 2026 geltenden Fassung enthält diese Verordnung Vorgaben für Basisrentenverträge, die nach § 5a des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes zertifiziert wurden.

§ 2

Allgemeine Vorgaben zum Produktinformationsblatt

(1) Das Produktinformationsblatt nach § 7 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes ist in deutscher, allgemein verständlicher Sprache abzufassen. Die Informationen müssen eindeutig, redlich und nicht irreführend sein. Werbende Inhalte sind im Produktinformationsblatt unzulässig.

(2) Im Produktinformationsblatt ist auf den Zweck des Produktinformationsblatts, auf die gesetzlichen Inhalte sowie darauf hinzuweisen, dass es sich nicht um Werbematerial handelt.

(3) Ändern sich die im Produktinformationsblatt ausgewiesenen Angaben zwischen geplantem Vertragsbeginn und tatsächlichem Vertragsbeginn, muss der Anbieter dem Vertragspartner vor Vertragsschluss ein neues Produktinformationsblatt ausstellen. Dies gilt nicht, wenn ausschließlich der geplante Vertragsbeginn vom tatsächlichen Vertragsbeginn um weniger als sechs Monate abweichen soll. In diesem Fall muss der Anbieter nur auf Wunsch des Vertragspartners ein neues Produktinformationsblatt ausstellen. § 7c des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes bleibt hiervon unberührt.

§ 3

Vorgaben zu einzelnen Angaben im Produktinformationsblatt

(1) Die Produktbezeichnung (§ 7 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes) ist die vom Anbieter vergebene Bezeichnung des Altersvorsorgevertrags.

(2) Zur Benennung der Produktkategorie (§ 7 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes) sind folgende Bezeichnungen zu verwenden:

1. bei Altersvorsorgeverträgen gemäß § 1 Absatz 1 Satz 1, Absatz 1b Satz 1 oder Absatz 1c des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes die Bezeichnung

   a) „Rentenversicherung mit Garantie“,

   b) „Fondssparplan mit Garantie“,

   c) „Banksparplan mit Garantie“,

   d) „Altersvorsorgedepot-Vertrag“,

   e) „Standarddepot-Vertrag Altersvorsorge“ beziehungsweise

   f) „Standarddepot-Vertrag Altersvorsorge (öffentlicher Träger)“.

2. bei Altersvorsorgeverträgen gemäß § 1 Absatz 1a Satz 1 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes die Bezeichnung

   a) „Darlehen“,

   b) „Bausparvertrag“ beziehungsweise

   c) „Vor- oder zwischenfinanzierter Bausparvertrag“.

   Bei Altersvorsorgeverträgen im Sinne des § 1 Absatz 1a Satz 1 Nummer 3 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes, die keine vor- oder zwischenfinanzierten Bausparverträge sind, ist das jeweilige Ansparprodukt mit dem Zusatz „mit Darlehen“ zu bezeichnen.

3. bei Altersvorsorgeverträgen gemäß § 1 Absatz 1d Satz 1 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes die Bezeichnung „Auszahlungsprodukt“.

(3) Die kurze Produktbeschreibung (§ 7 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes) hat Folgendes zu enthalten:

1. eine kurze Information über die wesentliche Funktionsweise und den Aufbau des Produkts in allgemein verständlicher Sprache,

2. bei Altersvorsorgeverträgen gemäß § 1 Absatz 1 Satz 1, Absatz 1b Satz 1 oder Absatz 1c des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes Informationen zur Struktur des Anlageportfolios, zur Anlagestrategie und zur Risikoreduktion vor Beginn der Auszahlungsphase, sowie zu Wahlmöglichkeiten des Vertragspartners,

3. bei Altersvorsorgeverträgen gemäß § 1 Absatz 1 Satz 1, Absatz 1b Satz 1 oder Absatz 1c des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes der Hinweis, ob ein Stan-

darddepot-Vertrag Altersvorsorge gemäß § 1 Absatz 1c des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes vorliegt,

4. die Angabe, ob eine Kündigung des Vertrags mit Auszahlung möglich ist, gegebenenfalls verbunden mit dem Hinweis, dass die bisherigen Zulagen und Steuervorteile zurückzuzahlen sind, soweit keine wohnungswirtschaftliche Verwendung im Sinne des § 92a Absatz 1 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes erfolgt, sowie im Fall des Bestehens des Anspruchs, den Vertrag ruhen zu lassen (§ 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 10 Buchstabe a des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes), der Hinweis auf diese Möglichkeit und die Folgen,

5. die Information, ob und in welchem Umfang Ansprüche aus dem Altersvorsorgevertrag vererblich sind und wer der berechtigte Personenkreis ist,

6. bei Altersvorsorgeverträgen gemäß § 1 Absatz 1a Satz 1 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes, bei denen ein Rechtsanspruch auf Gewährung eines Darlehens besteht, die Information darauf, sowie

7. bei Altersvorsorgeverträgen im Sinne des § 1 Absatz 1a Satz 1 Nummer 3 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes gegebenenfalls der Hinweis auf die unwiderrufliche Vereinbarung, dass das Vor- oder Zwischenfinanzierungsdarlehen durch auf dem Vertrag angespartes Altersvorsorgevermögen getilgt wird.

Zu Satz 1 Nummer 2 sind dem Vertragspartner bei Altersvorsorgeverträgen gemäß § 1 Absatz 1b Satz 1 oder Absatz 1c des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes zur Struktur des Anlageportfolios die dem Vertrag zugrunde liegenden Vermögenswerte und bei Anlagen nach § 1 Absatz 1b Satz 2 Nummer 2 Buchstabe a bis c des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes zudem jeweils die Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) für die anfängliche Zusammensetzung des Anlagenportfolios anzugeben.

(4) Zur Höhe der garantierten Leistung in der Auszahlungsphase (§ 7 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes) sind anzugeben:

1. bei Altersvorsorgeverträgen

   a) gemäß § 1 Absatz 1 Satz 1 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes der vereinbarte Mindestbetrag gemäß § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes oder

   b) gemäß § 1 Absatz 1b Satz 1 oder Absatz 1c des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes die Information, dass gemäß § 1 Absatz 1b Satz 2 Nummer 4 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes weder ein Mindestkapital noch eine Mindestwertentwicklung vereinbart wurden, sowie

2. die zu Vertragsbeginn garantierte monatliche Leistung in der Auszahlungsphase oder nachvollziehbare Gründe, falls diese Angabe nicht möglich ist.

§ 4

Angabe der wesentlichen Bestandteile des Altersvorsorgevertrags im Produktinformationsblatt

(1) Wesentliche Bestandteile eines Altersvorsorgevertrags gemäß § 1 Absatz 1 Satz 1, Absatz 1b Satz 1 oder Absatz 1c des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes (§ 7 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes) sind:

1. der Vertragsbeginn,

2. die Höhe und die Zahlungsweise des zu Vertragsbeginn geplanten laufenden Eigenbeitrags oder geplanter Einmalzahlungen in Euro; beruht eine geplante Einmalzahlung auf einer Kapitalübertragung, ist der vom Vertragspartner mitgeteilte voraussichtliche Übertragungswert zugrunde zu legen,

3. der Beginn der Auszahlungsphase,

4. die Ausgestaltung der Altersleistung gemäß § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes.

Zu Satz 1 Nummer 3 ist der Vertragspartner gegebenenfalls darauf hinzuweisen, dass der Beginn der Auszahlungsphase variabel ist oder dass der Vertragspartner später noch einen anderen Beginn der Auszahlungsphase wählen kann. In diesen Fällen ist zusätzlich anzugeben, wann die Auszahlungsphase frühestens beginnen kann und spätestens beginnen muss. Falls mit dem Vertragspartner kein fester Beginn der Auszahlungsphase vereinbart wird, ist zu Satz 1 Nummer 3 stattdessen der Beginn der Auszahlungsphase nach § 5 Absatz 4 Satz 2 anzugeben und darauf hinzuweisen, dass es sich hierbei um eine Annahme für die Ermittlung von Angaben auf dem Produktinformationsblatt handelt. Zu Satz 1 Nummer 4 ist der Vertragspartner darauf hinzuweisen, falls eine Wahlmöglichkeit bei der Form der Ausgestaltung der Altersleistung besteht. In diesem Fall ist auf die wesentlichen Formen und auf die Annahmen nach § 5 Absatz 2 für die Ermittlung der Angaben auf dem Produktinformationsblatt hinzuweisen.

(2) Wesentliche Bestandteile eines Altersvorsorgevertrags gemäß § 1 Absatz 1a Satz 1 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes (§ 7 Absatz 1 Satz 3 Nummer 5 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes) sind:

1. der Vertragsbeginn,

2. die Höhe und die Zahlungsweise des zu Vertragsbeginn geplanten laufenden Eigenbeitrags oder der laufenden Rate sowie geplanter Einmalzahlungen oder einmaliger Tilgungsleistungen in Euro,

3. bei Bausparverträgen und Altersvorsorgeverträgen nach § 1 Absatz 1a Satz 1 Nummer 3 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes, die einen Bausparvertrag enthalten, die geplante Bausparsumme des Bausparvertrags sowie der voraussichtliche Zuteilungszeitpunkt und

4. bei Darlehen und bei Altersvorsorgeverträgen im Sinne des § 1 Absatz 1a Satz 1 Nummer 3 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes der voraussichtliche Zeitpunkt der vollständigen Darlehenstilgung.

(3) Wesentliche Bestandteile eines Altersvorsorgevertrags gemäß § 1 Absatz 1d Satz 1 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes (§ 7 Absatz 1 Satz 4 Nummer 5 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes) sind:

1. der Vertragsbeginn,

2. die vom Vertragspartner mitgeteilte Höhe des Altersvorsorgevermögens in Euro, das zur Übertragung auf den Vertrag oder zur Minderung des Wohnförderkontos nach § 92a Absatz 2 Satz 4 Nummer 1 des Einkommensteuergesetzes vorgesehen ist und für die Leistungserbringung genutzt wird,

3. der Beginn der Auszahlungsphase,

4. die Ausgestaltung der Altersleistung gemäß § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes.

Zu Satz 1 Nummer 4 ist der Vertragspartner darauf hinzuweisen, falls eine Wahlmöglichkeit bei der Form der Ausgestaltung der Altersleistung besteht. In diesem Fall ist auf die wesentlichen Formen und auf die zugrunde gelegte Form für die Ermittlung der Angaben nach § 7 Absatz 1 Satz 4 Nummer 6 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes hinzuweisen.

§ 5

Annahmen bei Hochrechnungen

(1) Bei der Ermittlung von Angaben, die die zukünftige Entwicklung des Altersvorsorgevertrags betreffen, sind folgende Annahmen entsprechend den Angaben des Vertragspartners zu treffen:

1. die Beitragshöhe und die geplante Beitragszahlungsdauer, maximal bis zum Beginn der Auszahlungsphase nach Absatz 4,

2. Einmalzahlungen oder einmalige Tilgungszahlungen,

3. die Zugehörigkeit des Vertragspartners zum zulageberechtigten Personenkreis für die Ermittlung der zu berücksichtigenden Höhe der Altersvorsorgezulagen und

4. die Kindergeldberechtigung des Vertragspartners für die Ermittlung der zu berücksichtigenden Kinderzulagen.

Es ist davon auszugehen, dass die Zulagen dem Vertrag jeweils am 15. Mai nach dem Beitragsjahr gutgeschrieben werden. Zulagen, die nach dem Beginn der Auszahlungsphase zufließen, bleiben unberücksichtigt.

(2) Bei der Ermittlung der Höhe der garantierten monatlichen Leistung gemäß § 7 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 und § 7a Satz 1 Nummer 5 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes sowie der Höhe der erwarteten monatlichen Leistung in der Auszahlungsphase gemäß § 7 Absatz 1 Satz 2 Nummer 10 und § 7a Satz 1 Nummer 6 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes ist die vereinbarte Ausgestaltung der Altersleistung zugrunde zu legen. Falls Wahlmöglichkeit bei der Form der Ausgestaltung der Altersleistung bestehen, ist anzunehmen, dass die Altersleistungen in Form eines Auszahlungsplans, der mit Vollendung des 85. Lebensjahres endet, erfolgen. Zusätzlich sind die Angaben für eine Ausgestaltung der Altersleistung als lebenslange Zahlung gemäß § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes anzugeben, falls diese angeboten wird. Falls weder ein Auszahlungsplan, der mit Vollendung des 85. Lebensjahres endet, noch eine lebenslange Zahlung angeboten werden, hat der Anbieter darauf hinzuweisen und die garantierte und die erwartete monatliche Leistung in der Auszahlungsphase für eine angebotene Ausgestaltung der Altersleistung anzugeben oder nachvollziehbare Gründe zu nennen, falls einzelne Angaben nicht möglich sind.

(3) In dem Fall, dass der Vertragspartner Anlagen seines Altersvorsorgevertrags selbst auswählt, ist für die Ermittlung von Angaben, die die zukünftige Entwicklung des Altersvorsorgevertrags betreffen, die anfänglich gewählte Zusammensetzung des Anlageportfolios zu Grunde zu legen, ansonsten die vom Anbieter für den Altersvorsorgevertrag vorgesehene anfängliche Zusammensetzung des Anlageportfolios. Soweit nicht ausdrück-

lich anders geregelt, sind ferner regelbasierte Umschichtungen im Vertragsverlauf, die nicht von einer zukünftigen Wahl des Vertragspartners abhängen, zu berücksichtigen.

(4) Als Beginn der Auszahlungsphase ist der vereinbarte Beginn der Auszahlungsphase zugrunde zu legen. Falls kein Beginn der Auszahlungsphase vereinbart ist, ist anzunehmen, dass die Auszahlungsphase mit Vollendung des 65. Lebensjahres des Vertragspartners beginnt oder falls dies vertraglich nicht möglich ist, ist der frühestmögliche Zeitpunkt zugrunde zu legen.

§ 6

Allgemeine Vorgaben zu den Kosten von Altersvorsorgeverträgen

(1) Die Prüfung nach § 2a Absatz 3 Satz 1 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes darf nur vorgenommen werden von einer Person, die vom Anbieter unabhängig ist. Insbesondere darf diese Person keinen Anstellungs- oder sonstigen Dienstvertrag mit dem Anbieter oder einem mit ihm verbundenen Unternehmen abgeschlossen haben oder aus einem solchen Vertrag noch Ansprüche gegen das Unternehmen besitzen.

(2) Bei Altersvorsorgeverträgen im Sinne des § 1 Absatz 1a Satz 1 Nummer 1 und Nummer 3 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes sind die Gesamtkosten als jährlicher Prozentsatz des Nettodarlehensbetrags nach § 16 Absatz 1 der Preisangabenverordnung in der jeweils geltenden Fassung anzugeben und als „Effektiver Jahreszins“ zu bezeichnen.

(3) Bei Altersvorsorgeverträgen nach § 1 Absatz 1a Satz 1 Nummer 2 und 3 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes gilt als vereinbarte Ansparphase im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 8 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes der Zeitraum von dem ersten zu erbringenden Regelsparbeitrag bis zum Erreichen des voraussichtlichen Zuteilungszeitpunkts auf der Grundlage des vereinbarten Regelsparbeitrags. Für den Fall einer früheren Zuteilung kann vereinbart werden, dass der noch nicht berücksichtigte Teil der Abschluss- und Vertriebskosten als Einmalbetrag in Abzug gebracht wird.

§ 7

Angaben im Produktinformationsblatt zu den Kosten in der Anspar- und Auszahlungsphase

(1) Im Produktinformationsblatt ist für die Angabe der Kosten nach § 7 Absatz 1 Satz 2 Nummer 8, Satz 3 Nummer 6 sowie Satz 4 Nummer 6 in Verbindung mit § 7b Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes die Gliederung nach den Absätzen 2 und 3 zugrunde zu legen. Dabei sind Kosten einzelner Vermögensanlagen, die dem Altersvorsorgevertrag zugeordnet sind, getrennt von den anderen Kosten des Altersvorsorgevertrags (Kosten des Vertragsmantels) auszuweisen. Nicht belegte Gliederungspunkte können weggelassen werden.

(2) Abschluss- und Vertriebskosten und Verwaltungskosten sind nebeneinander und soweit möglich, als Summe in den folgenden Formen anzugeben:

1. als jährlich oder monatlich anfallende Kosten in Euro;

2. als Prozentsatz des gebildeten Kapitals oder als Prozentsatz des Wertes einer Vermögenslage, die dem Altersvorsorgevertrag zugeordnet ist;

3. als Prozentsatz der vereinbarten Bausparsumme oder des vereinbarten Darlehensbetrags;

4. als Prozentsatz der Altersvorsorgebeiträge einschließlich der Altersvorsorgezulagen oder Tilgungsleistungen;

5. als Prozentsatz des Stands des Wohnförderkontos;

6. ab Beginn der Auszahlungsphase zusätzlich als Prozentsatz der gezahlten Leistung.

Die Abschluss- und Vertriebskosten des Altersvorsorgevertrags sind auch als Gesamtbetrag auszuweisen. Abschluss- und Vertriebskosten für geplante Einmalzahlungen sind in den Gesamtbetrag einzurechnen. Soweit Kosten der Auszahlungsphase noch nicht feststehen, ist darauf hinzuweisen und der Grund hierfür anzugeben.

(3) Anzugeben sind die anlassbezogenen Kosten

1. für eine Vertragskündigung mit Vertragswechsel oder Auszahlung;

2. für eine Verwendung des gebildeten Kapitals im Sinne des § 92a des Einkommensteuergesetzes;

3. für Aufgaben im Zusammenhang mit dem Versorgungsausgleich des Vertragspartners.

(4) Von Absatz 2 und 3 bleiben unberührt

1. gesetzliche Schadenersatzansprüche,

2. bei Altersvorsorgeverträgen im Sinne des § 1 Absatz 1a Satz 1 Nummer 1 und Nummer 3 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes die Kosten und die Gebühren nach § 16 Absatz 4 der Preisangabenverordnung sowie

3. Steuern, die der Anbieter für den Anleger einzubehalten und abzuführen hat.

(5) Sofern es jeweils zutrifft, ist im Produktinformationsblatt

1. eine Information zu Kosten zu geben, die von Dritten in Rechnung gestellt werden, die den Altersvorsorgevertrag verkaufen oder über diesen beraten, und die nicht in den angegebenen Effektivkosten des Altersvorsorgevertrags berücksichtigt sind,

2. eine Information zu möglichen Kosten zu geben, die im Vertragsverlauf aufgrund von Entscheidungen oder auf Veranlassung des Vertragspartners anfallen können und

3. darüber zu informieren, dass es neben den Abschluss- und Vertriebskosten sowie Verwaltungskosten nach Absatz 2 weitere renditemindernde Effekte gibt, die bei der Berechnung der Effektivkosten berücksichtigt werden.

§ 8

Effektivkosten von Altersvorsorgeverträgen mit Garantie und Altersvorsorgedepot-Verträgen

(1) Die Effektivkosten von Altersvorsorgeverträgen gemäß § 1 Absatz 1 Satz 1, Absatz 1b Satz 1 und Absatz 1c des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes werden als Gesamtkostenindikator nach Anhang VI Nummer 62 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/653 unter Beachtung der Absätze 2 bis 8 ermittelt.

(2) In die Berechnung der Effektivkosten gehen alle Kosten des Altersvorsorgevertrags ein. Zu berücksichtigen sind dabei alle Kosten gemäß Anhang VI Nummer 61 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/653 in der Ansparphase. Dazu zählen insbesondere

1. die Kosten in der Ansparphase gemäß Anhang VI Teil 1 Abschnitt III der Delegierten Verordnung (EU) 2017/653, wenn der Altersvorsorgevertrag ein Versicherungsvertrag ist, und

2. alle Kosten in der Ansparphase gemäß Anhang VI Teil 1 Abschnitt I der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/653 für eine Vermögensanlage in ein Investmentvermögen, die dem Altersvorsorgevertrag zugeordnet ist.

Für einen Altersvorsorgevertrag, der kein Versicherungsvertrag ist, sind in den Kosten des Vertragsmantels insbesondere die Kosten gemäß Anhang VI Teil 1 Nummern 47 bis 53 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/653 entsprechend zu berücksichtigen. Zur Ermittlung der Portfolio-Transaktionskosten ist die Anwendung der Schätzmethode nach Anhang VI Nummer 21 Buchstabe b und c, Nummer 22 und Nummer 23 der Delegierten Verordnung 2017/653 zulässig, sofern vorsichtige Annahmen getroffen und dokumentiert werden.

(3) Die jährliche Wertentwicklung vor Abzug der Kosten, die bei der Ermittlung der Effektivkosten zugrunde zu legen ist, hängt vom Gesamtrisikoindikator des Altersvorsorgevertrags nach §§ 10 Absatz 5 Satz 1 und 11 ab und beträgt:

1. 2 Prozent, wenn der Gesamtrisikoindikator 1 ist;

2. 3 Prozent, wenn der Gesamtrisikoindikator 2 ist;

3. 4 Prozent, wenn der Gesamtrisikoindikator 3 ist;

4. 5 Prozent, wenn der Gesamtrisikoindikator 4 ist;

5. 6 Prozent, wenn der Gesamtrisikoindikator 5 oder höher ist.

(4) Falls die Wertentwicklung eines Vertrags oder von Vertragsbestandteilen

1. feststeht,

2. unabhängig von Marktentwicklungen ist und

3. als jährliche Wertentwicklung vor Abzug der Kosten verwendet werden kann,

ist entgegen Absatz 3 diese Wertentwicklung für den Vertrag oder die Vertragsbestandteile zu berücksichtigen.

(5) Ist das Erreichen der nach Absatz 3 oder 4 zu verwendenden Wertentwicklung aufgrund vertraglicher Regelungen zu Ober- oder Untergrenzen ausgeschlossen, ist stattdessen die Wertentwicklung zu berücksichtigen, die sich aus den vertraglichen Ober- oder Untergrenzen ergibt.

(6) Bei Altersvorsorgeverträgen, bei denen sich die Zusammensetzung des Anlageportfolios durch regelbasierte Umschichtungen im Zeitverlauf ändert, kann für die Berechnung der Effektivkosten eine Zusammensetzung des Anlageportfolios zu Grunde gelegt werden, die in geeigneter Weise als Durchschnittswert über die Ansparphase und verschiedene Kapitalmarktszenarien ermittelt wird.

(7) Bei Sparplänen, bei denen

1. eine feste Verzinsung vertraglich vereinbart ist oder

2. die Verzinsung ganz oder teilweise an einen Referenzzins gekoppelt ist,

sind die Effektivkosten der Ansparphase abweichend von den Absätzen 1, 2 und 6 nach den Vorgaben der Allgemeinverfügung über die Berechnungsmethodik der Effektivkosten der Produktinformationsstelle Altersvorsorge in der Fassung vom 17. November 2022 (BStBl. I S. 1507) (Allgemeinverfügung vom 17. November 2022) zu berechnen. Insbesondere sind im Fall des Satzes 1 Nummer 1 die Vorgaben aus Ziffer B.5 und im Fall des Satzes 1 Nummer 2 die Vorgaben aus Ziffer B.8 der Allgemeinverfügung vom 17. November 2022 zu berücksichtigen. Für die Anwendung der Vorgaben gemäß Ziffer B.8 der Allgemeinverfügung vom 17. November 2022 ist dabei die Wertentwicklung nach Absatz 3 zu Grunde zu legen.

(8) Zur Festlegung und Validierung der verwendeten Annahmen, Parameter und Methoden zur Ermittlung des Gesamtkostenindikators sind geeignete Prozesse einzurichten, eine Dokumentation dieser Prozesse und der festgelegten Annahmen, Parameter und Methoden zu erstellen und zu pflegen.

§ 9

Effektivkosten von Bausparverträgen

(1) Die Effektivkosten von Altersvorsorgeverträgen gemäß § 1 Absatz 1a Satz 1 Nummer 2 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes sind nach Abschnitt B der Allgemeinverfügung vom 17. November 2022 zu ermitteln. Dabei sind als Kosten insbesondere die vertraglich vereinbarten Abschluss- und Vertriebskosten und die vertraglich vereinbarten Verwaltungskosten zu berücksichtigen.

(2) Bei der Ermittlung nach Absatz 1 ist der gesamte Zeitraum bis zum Beginn der Auszahlungsphase ausschlaggebend. Bei den Berechnungen ist von einer Beitragszahlungsdauer auszugehen, die mit Erreichen des voraussichtlichen Zuteilungszeitpunkts, spätestens jedoch mit Erreichen der Auszahlungsphase, endet. Falls der Vertragspartner ausdrücklich eine andere Beitragszahlungsdauer festgelegt hat, ist diese zugrunde zu legen.

§ 10

Gesamtrisikoindikatoren von Altersvorsorgedepot-Verträgen

(1) Der Gesamtrisikoindikator eines Altersvorsorgevertrags gemäß § 1 Absatz 1b Satz 1 oder Absatz 1c des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes wird nach den Absätzen 2 bis 5 ermittelt.

(2) Der VEV-Wert des Altersvorsorgevertrags ist das kaufmännisch gerundete gewichtete Mittel der VEV-Werte der Vermögensanlagen, die am Vertragsbeginn im Anlageportfolio des Altersvorsorgevertrags enthalten sind. Dabei ist nach dem jeweiligen Anteil einer Vermögensanlage am Anlageportfolio zu gewichten. Für eine Vermögensanlage nach § 1 Absatz 1b Satz 2 Nummer 2 Buchstabe a bis c des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes ist derjenige VEV-Wert zu verwenden, mit dem die Berechnungen durchgeführt wurden, die nach Anhang II Teil 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/653 zur Abfassung des Basisinformationsblatts der Vermögensanlage vorgeschrieben sind. Für Schuldverschreibungen nach § 1 Absatz 1b Satz 2 Nummer 2 Buchstabe d und e des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes ist ein VEV-Wert von 2,75 Prozent anzusetzen.

(3) In Abhängigkeit von seinem VEV-Wert wird der Altersvorsorgevertrag einer MRM-Klasse für das Marktrisiko zugeordnet, indem Anhang II Nummer 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/653 entsprechend angewendet wird. Bis zum 31. Dezember 2027 kann die MRM-Klasse des Altersvorsorgevertrags abweichend von Satz 1 als gewichtetes Mittel der MRM-Klassen der Vermögensanlagen bestimmt werden, wobei kaufmännisch auf eine ganze Zahl zu runden ist. Dabei ist wie in Absatz 2 Satz 2 zu gewichten, und Schuldverschreibungen gemäß § 1 Absatz 1b Satz 2 Nummer 2 Buchstabe d oder e des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes werden mit der MRM-Klasse 2 berücksichtigt.

(4) Die CRM-Klasse für das Kreditrisiko des Altersvorsorgevertrags ist unter Berücksichtigung des Kreditrisikos des Vertragsmantels und des Anlageportfolios am Vertragsbeginn zu bestimmen, indem Anhang II Teil 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/653 entsprechend angewendet wird.

(5) Der Gesamtrisikoindikator des Altersvorsorgevertrags ergibt sich aus der MRM-Klasse und der CRM-Klasse anhand der Zuordnung in Anhang II Nummer 52 und 53 bis 55 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/653. Der Anbieter kann im Fall des Anhangs II Nummer 52a der Delegierten Verordnung einen höheren Gesamtrisikoindikator festlegen.

§ 11

Gesamtrisikoindikatoren von Altersvorsorgeverträgen mit Garantie

(1) Der Gesamtrisikoindikator eines Altersvorsorgevertrags nach § 1 Absatz 1 Satz 1 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes wird gemäß § 10 Absatz 5 ermittelt. Dabei wird die MRM-Klasse nach Absatz 2 bestimmt und die CRM-Klasse nach § 10 Absatz 4 bestimmt.

(2) Der Altersvorsorgevertrag wird der MRM-Klasse 3 zugeordnet, wenn für das gebildete Kapital zu Beginn der Auszahlungsphase ein Mindestbetrag von 80 Prozent der eingezahlten Altersvorsorgebeiträge einschließlich der Altersvorsorgezulagen vereinbart ist. Bei einem Mindestbetrag von 100 Prozent der eingezahlten Altersvorsorgebeiträge einschließlich der Altersvorsorgezulagen wird der Altersvorsorgevertrag der MRM-Klasse 2 zugeordnet.

§ 12

Höhe der zu erwartenden Leistung; Performanceszenarien

(1) Zur Höhe der zu erwartenden Leistung in der Auszahlungsphase (§ 7 Absatz 1 Satz 2 Nummer 10 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes) sind anzugeben:

1. das zu Beginn der Auszahlungsphase nach Abzug der Kosten zur Verfügung stehende Kapital einschließlich etwaiger Überschussanteile gemäß § 153 des Versicherungsvertragsgesetzes und

2. die zu Beginn der Auszahlungsphase nach Abzug der Kosten ermittelte monatliche Leistung einschließlich etwaiger Überschussanteile gemäß § 153 des Versicherungsvertragsgesetzes.

(2) Die Angaben nach Absatz 1 sind für vier Performanceszenarien zu machen. In Abhängigkeit vom Gesamtrisikoindikator des Altersvorsorgevertrags nach § 10 Absatz 5

Satz 1 oder § 11 bestimmen die Performanceszenarien jeweils die angenommene jährliche Wertentwicklung vor Abzug der Kosten. Für einen Altersvorsorgevertrag mit dem

1. Gesamtrisikoindikator 1 sind die Wertentwicklungen 1 Prozent, 1,5 Prozent, 2 Prozent und 3 Prozent;

2. Gesamtrisikoindikator 2 sind die Wertentwicklungen 0,5 Prozent, 2 Prozent, 3 Prozent und 4 Prozent;

3. Gesamtrisikoindikator 3 sind die Wertentwicklungen 0 Prozent, 2 Prozent, 4 Prozent und 5 Prozent;

4. Gesamtrisikoindikator 4 sind die Wertentwicklungen -1 Prozent, 2 Prozent, 5 Prozent und 6 Prozent;

5. Gesamtrisikoindikator 5 sind die Wertentwicklungen -2 Prozent, 2 Prozent, 6 Prozent und 8 Prozent;

(3) Falls die Wertentwicklung eines Vertrags oder von Vertragsbestandteilen feststeht, ist abweichend von Absatz 2 diese Wertentwicklung für den Vertrag oder die Vertragsbestandteile zu berücksichtigen. Voraussetzung ist in diesen Fällen, dass eine feststehende Wertentwicklung unabhängig von Marktentwicklungen ist und als jährliche Wertentwicklung vor Abzug der Kosten im Sinne von Absatz 2 verwendet werden kann. Ist das Erreichen einer Wertentwicklung aufgrund vertraglicher Regelungen zu Ober- oder Untergrenzen ausgeschlossen, ist stattdessen die Wertentwicklung zu berücksichtigen, die sich aus den vertraglichen Ober- oder Untergrenzen ergibt.

(4) Zur Ermittlung der monatlichen Leistungen gemäß Absatz 1 sind in den Performanceszenarien jeweils realistische Annahmen zur Überschussbeteiligung in der Auszahlungsphase und zum Prozentsatz gemäß § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes zu Grunde zu legen.

§ 13

Angaben zum Vertragswechsel und zur Tilgungsaussetzung

(1) Bei Altersvorsorgeverträgen gemäß § 1 Absatz 1 Satz 1, Absatz 1b Satz 1, Absatz 1c oder Absatz 1d Satz 1 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes sind folgende Informationen zu den Möglichkeiten und Folgen eines Vertragswechsels (§ 7 Absatz 1 Satz 2 Nummer 11 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes) zu geben:

1. die Wechselkosten und

2. ein Hinweis darauf, dass beim neuen Anbieter möglicherweise erneut Abschluss- und Vertriebskosten anfallen.

Sofern bei Altersvorsorgeverträgen gemäß § 1 Absatz 1d Satz 1 des Gesetzes keine Wechselmöglichkeit vorgesehen ist, ist diese Information im individuellen Produktinformationsblatt anstelle der in Satz 1 genannten Angaben aufzunehmen.

(2) Bei Altersvorsorgeverträgen gemäß § 1 Absatz 1a Satz 1 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes ist im Falle eines Darlehens oder bei Bestehen einer Darlehensoption anzugeben, ob eine Tilgungsaussetzung möglich ist. Im Falle einer möglichen Tilgungsaussetzung ist auf Folgen hinzuweisen, die die steuerliche Förderung und die Gesamtkosten des Vertrags betreffen. Ist bei Altersvorsorgeverträgen gemäß § 1 Absatz 1a

Satz 1 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes ein Vertragswechsel ausgeschlossen, ist darauf hinzuweisen.

§ 14

Erstellung, Veröffentlichung und Aktualisierung von Muster-Produktinformationen

(1) Für Altersvorsorgeverträge gemäß § 1 Absatz 1 Satz 1, Absatz 1a Satz 1, Absatz 1b Satz 1 und Absatz 1c des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes sind Muster-Produktinformationen nach § 7 Absatz 4 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes zu erstellen. Für die Muster-Produktinformationen sind anstatt der individuellen Werte folgende Annahmen für unmittelbar zulageberechtigte Muster-Vertragspartner zugrunde zu legen:

1. eine Vertragslaufzeit von 12, 20, 30 und 40 Jahren mit einem Vertragsbeginn am 1. Januar,

2. ein Beginn der Auszahlungsphase mit Vollendung des 65. Lebensjahres sowie

3. folgende Beträge:

   a) eine monatliche Beitragszahlung, Tilgungsleistung oder laufende Rate in Höhe von 75 Euro und

   b) eine jährliche Grundzulage nach § 84 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes, die jeweils am 15. Mai nach dem Beitragsjahr gutgeschrieben wird.

   Zulagen, die nach dem Beginn der Auszahlungsphase zufließen, bleiben unberücksichtigt.

(2) Können Vertragspartner zwischen verschiedenen Tarifvarianten eines Altersvorsorgevertrags wählen, sind jeweils für die Tarifvarianten zugehörige Muster-Produktinformation nach Absatz 1 zu erstellen. Bei der Berechnung der Effektivkosten, des Gesamtrisikoindikators und der Performanceszenarien von Altersvorsorgeverträgen gemäß § 1 Absatz 1b Satz 1 oder Absatz 1c des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes ist diejenige Zusammensetzung des Anlageportfolios zugrunde zu legen, die der Anbieter für den Fall festgelegt hat, dass der Vertragspartner seine vertragliche Option im Sinne von § 1 Absatz 1b Satz 2 Nummer 3 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes nicht wahrnimmt. Kann der Vertragspartner in diesem Fall zwischen verschiedenen Anlagestrategien auswählen, bei denen der Anbieter die Auswahl der Kapitalanlagen vornimmt, so sind für jede dieser Anlagestrategien eigene Muster-Produktinformationen zu erstellen.

(3) Für Laufzeiten unterhalb der Mindestlaufzeit des angebotenen Tarifs muss keine Muster-Produktinformation erstellt werden. In den verbleibenden Muster-Produktinformationen für diesen Tarif ist auf die Mindestlaufzeit und die dadurch bedingte Nichterstellung der betreffenden Muster-Produktinformation hinzuweisen.

(4) Die Muster-Produktinformationen nach § 7 Absatz 4 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes sind vor dem Vertrieb der dazugehörigen Altersvorsorgeverträge auf einer Internetseite des Anbieters zu veröffentlichen. Dabei muss auf jeder Internetseite des Anbieters, auf der ein solches Altersvorsorgeprodukt beworben wird, ein Link zu den zugehörigen Muster-Produktinformationen deutlich erkennbar vorhanden sein. Wird ein Tarif nicht mehr vertrieben, sind die zugehörigen Muster-Produktinformationen vom Anbieter von den entsprechenden Internetseiten zu löschen.

(5) Für die nach § 7 Absatz 4 Satz 4 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes geregelte Aktualisierung der Muster-Produktinformationen überprüft der Anbieter regelmäßig, ob Änderungen erforderlich sind. Die aktualisierten Muster-Produktinformationen sind der Zertifizierungsstelle für den vorausgehenden Kalendermonat innerhalb der ersten sieben Tage des darauffolgenden Kalendermonats gesammelt elektronisch zu übermitteln.

§ 15

Jährliche Informationspflicht

(1) Bei Altersvorsorgeverträgen sind zur Höhe der garantierten Leistung in der Auszahlungsphase nach § 7a Satz 1 Nummer 5 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes jeweils unter der Voraussetzung einer beitragspflichtigen Vertragsfortführung und unter der Voraussetzung einer beitragsfreien Vertragsfortführung anzugeben:

1. bei Altersvorsorgeverträgen gemäß § 1 Absatz 1 Satz 1 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes der vereinbarte Mindestbetrag gemäß § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes und bei Altersvorsorgeverträgen nach § 1 Absatz 1b Satz 1 oder Absatz 1c des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes ein Hinweis, dass gemäß § 1 Absatz 1b Satz 1 Nummer 4 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes weder ein Mindestkapital noch eine Mindestwertentwicklung vereinbart wurden und

2. die garantierte monatliche Leistung in der Auszahlungsphase oder nachvollziehbare Gründe, falls keine Angabe möglich ist.

(2) Bei Altersvorsorgeverträgen sind zur Höhe der zu erwartenden Leistung in der Auszahlungsphase nach § 7a Satz 1 Nummer 6 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes jeweils unter der Voraussetzung einer beitragspflichtigen Vertragsfortführung und unter der Voraussetzung einer beitragsfreien Vertragsfortführung anzugeben:

1. das zu Beginn der Auszahlungsphase nach Abzug der Kosten zur Verfügung stehende Kapital einschließlich etwaiger Überschussanteile gemäß § 153 des Versicherungsvertragsgesetzes und

2. die zu Beginn der Auszahlungsphase nach Abzug der Kosten ermittelte monatliche Leistung einschließlich etwaiger Überschussanteile gemäß § 153 des Versicherungsvertragsgesetzes.

(3) Für die Ermittlung der Höhe der Leistungen in der Auszahlungsphase ist die aktuelle Zusammensetzung des Anlageportfolios zum Zeitpunkt der Erstellung der jährlichen Information zugrunde zu legen. Falls Wahlmöglichkeiten bei der Form der Ausgestaltung der Altersleistung bestehen, ist § 5 Absatz 2 entsprechend anzuwenden und der Vertragspartner ist auf wesentlichen Formen hinzuweisen.

(4) Für die Ermittlung der Angaben gemäß Absatz 2 ist § 12 Absatz 4 entsprechend anzuwenden und die jährliche Wertentwicklung vor Kosten nach § 8 Absatz 3 bis 5 zugrunde zu legen.

(5) Zur Ermittlung der Höhe des zu Beginn der Auszahlungsphase voraussichtlich zur Verfügung stehenden Kapitals, jeweils unter der Voraussetzung einer beitragspflichtigen Vertragsfortführung und unter der Voraussetzung einer beitragsfreien Vertragsfortführung, ist bei Basisrentenverträgen nach § 7a Satz 1 Nummer 6 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes das mittlere Szenario entsprechend der Anhänge IV und V zu der Delegierten Verordnung (EU) 2027/653 zugrunde zu legen. Falls nach den Vorgaben dieser

Verordnung ein Gesamtrisikoindikator ermittelt werden kann, ist es zulässig für das mittlere Szenario die Wertentwicklungsvorgaben gemäß § 8 Absatz 3 bis 5 zugrunde zu legen. Die Regelungen zu Performanceszenarien in dieser Verordnung sind entsprechend anzuwenden.

(6) Der beitragspflichtigen Vertragsfortführung ist die Annahme zugrunde zu legen, dass weiterhin die vertraglich vereinbarten Einzahlungen in den Vertrag vorgenommen werden. Sind Einzahlungen nicht vertraglich vereinbart, kann auf die Angaben des Vertragspartners zu geplanten Einzahlungen oder auf die Einzahlungen des Vertragspartners im abgelaufenen Beitragsjahr abgestellt werden.

(7) Die Angaben gemäß § 7a Satz 1 Nummer 5 und 6 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes entfallen für Anbieter von Verträgen gemäß § 1 Absatz 1a Satz 1 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes.

§ 16

Information vor der Auszahlungsphase des Altersvorsorgevertrags

(1) Zur Höhe der garantierten Auszahlungen nach § 7b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes sind insbesondere anzugeben:

1. das garantierte Kapital zu Beginn der Auszahlungsphase und

2. die garantierte monatliche Leistung in der Auszahlungsphase.

Es sind nachvollziehbare Gründe zu nennen, falls die Höhe der garantierten Leistung in der Auszahlungsphase nicht angegeben werden kann.

(2) Zur Höhe der vorgesehenen Auszahlungen nach § 7b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes sind insbesondere anzugeben:

1. das zu Beginn der Auszahlungsphase nach Abzug der Kosten zur Verfügung stehende Kapital einschließlich etwaiger Überschussanteile gemäß § 153 des Versicherungsvertragsgesetzes und

2. die zu Beginn der Auszahlungsphase nach Abzug der Kosten ermittelte monatliche Leistung einschließlich etwaiger Überschussanteile gemäß § 153 des Versicherungsvertragsgesetzes.

(3) Der Anbieter hat dem Vertragspartner im Rahmen der Information nach § 7b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes das Datum des Beginns der Auszahlungsphase sowie das Alter des Vertragspartners zu diesem Zeitpunkt in Jahren und gegebenenfalls Monaten mitzuteilen.

(4) Den Berechnungen für die Angaben nach Absatz 1 und 2 sind folgende Werte und Annahmen zugrunde zu legen:

1. die Summe der bis zum Tag der Erstellung der Information dem Vertrag gutgeschriebenen Einzahlungen und Zulagen sowie die darauf entfallenden Erträge und Wertsteigerungen,

2. die Summe der bis zum Beginn der Auszahlungsphase erwarteten Einzahlungen und Zulagen sowie die darauf entfallenden angenommenen Erträge und Wertsteigerungen,

3. vertragliche Leistungsversprechen und bei Altersvorsorgeverträgen gemäß § 1 Absatz 1 Satz 1 der vereinbarte Mindestbetrag gemäß § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes,

4. alle für den Vertrag bis zum Beginn der Auszahlungsphase erwarteten anfallenden Kosten und

5. die aktuelle Zusammensetzung des Anlageportfolios zum Zeitpunkt der Erstellung der Information.

(5) Werden verschiedene Formen der Ausgestaltungen der Altersleistung gemäß § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes angeboten, sind die Angaben zu Absatz 1 und 2 für die wesentlichen Formen anzugeben und darauf hinzuweisen, falls weitere Formen der Ausgestaltung der Altersleistung möglich sind.

(6) Abweichungen beim garantierten Kapital und bei der garantierten monatlichen Leistung zu Beginn der Auszahlungsphase von den Angaben nach Absatz 1 sind zulasten des Vertragspartners nur zulässig, sofern sie auf folgenden Gründen beruhen:

1. gesetzlichen Änderungen,

2. höchstrichterlicher Rechtsprechung oder

3. Änderungen, die die Höhe der erwarteten Einzahlungen und Zulagen oder den Beginn der Auszahlungsphase betreffen.

§ 17

Kostenänderungsanzeige

(1) Bei einer Kostenänderungsanzeige vor Beginn der Auszahlungsphase sind bei der Ermittlung von Angaben, die die zukünftige Entwicklung des Altersvorsorgevertrags betreffen, die Wertentwicklungen zugrunde zu legen, die im Produktinformationsblatt nach § 7 Absatz 1 Satz 1 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes zugrunde gelegt wurden.

(2) Änderungen an der Zusammensetzung des Anlageportfolios oder Änderungen der Kosten der im Anlageportfolio enthaltenen Anlagen, die auf Veranlassung des Anbieters, eines Drittanbieters oder des Vertragspartners eintreten, lösen eine Kostenänderungsanzeige aus, falls dadurch höhere Kosten entstehen als im ursprünglichen Produktinformationsblatt oder in der zuletzt maßgeblichen Kostenänderungsanzeige ausgewiesen sind.

(3) Sofern ein Anbieter im Produktinformationsblatt nach § 7 Absatz 1 Satz 1 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes zu einzelnen Kosten Angaben in Form von Bandbreiten oder Höchstwerten macht, ist eine Kostenänderungsanzeige entsprechend notwendig, falls sich durch eine Kostenänderung Kosten oberhalb der angegebenen Bandbreite oder oberhalb des angegebenen Höchstwertes ergeben.

(4) Für die Zeit, in der Kostenerhöhungen eines Drittanbieters nur im Nachhinein feststellbar sind, trägt der Anbieter diese auf eigene Rechnung bis zum Wirksamwerden einer Kostenerhöhung durch eine fristgemäße Anzeige.

§ 18

Anwendungsvorschriften

(1) Die Vorgaben nach § 5 Absatz 3, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12 Absatz 2 bis 4, § 14 Absatz 2, § 15 Absatz 3 bis 5 und § 17 Absatz 1 stellen Verfahren dar, die Anbieter nach § 3 Absatz 2 Satz 3 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes bei der Ermittlung der Effektivkosten, des Gesamtrisikoindikators und der Performanceszenarien, in Übereinstimmung mit in der Branche bewährten Vorgehensweisen zu verwenden haben, bis die Zertifizierungsstelle nach § 3 Absatz 1 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes oder im Falle einer Beleihung nach § 3a Absatz 1 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes die Produktinformationsstelle Altersvorsorge die Berechnungsverfahren nach § 3 Absatz 2 Satz 2 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes festgelegt hat.

(2) Die Öffnung des Zugangs nach § 7 Absatz 4 Satz 5 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes wird durch ein im Bundessteuerblatt veröffentlichtes Schreiben von der Zertifizierungsstelle bekannt gegeben. Bis zur Bekanntgabe nach Satz 1 gilt abweichend von § 7 Absatz 4 Satz 7 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes § 7 Absatz 4 Satz 4 bis 6 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes in der am 31. Dezember 2026 geltenden Fassung mit der Maßgabe weiter, dass die Bestätigung gemäß § 2a Absatz 3 Satz 1 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes der Zertifizierungsstelle elektronisch zu übermitteln ist. Die Zertifizierungsstelle hat die Öffnung des Zugangs nach Satz 1 bis zum 1. Januar 2029 bekannt zu geben.

§ 19

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

EU-Rechtsakte:

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 646/2012 (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 1; L 208 vom 2.8.2013, S. 68; L 321 vom 30.11.2013, S. 6; L 193 vom 21.7.2015, S. 166; L 20 vom 25.1.2017, S. 3; L 92 vom 30.3.2023, S. 29), die zuletzt durch die Delegierte Verordnung (EU) 2025/1498 vom 12. Juni 2025 (ABl. L 1496 vom 19.9.2025) geändert worden ist

Begründung

A. Allgemeiner Teil

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

Um einer rückläufigen Dynamik beim Abschluss privater Altersvorsorgeverträge entgegenzutreten und um ein effizientes ergänzendes Angebot von Altersvorsorgeverträgen für breite Bevölkerungsgruppen zu schaffen, wurde die steuerlich geförderte private Altersvorsorge (im Folgenden: „private Altersvorsorge“) mit dem Gesetz zur Reform der steuerlich geförderten privaten Altersvorsorge vom 26. Mai 2026 (Altersvorsorgereformgesetz) grundlegend reformiert. Ab dem 1. Januar 2027 wird die private Altersvorsorge kostengünstiger, renditestärker, unbürokratischer, flexibler, einfacher und transparenter, um ihre Attraktivität insgesamt und damit ihren Verbreitungsgrad zu erhöhen. Von der vereinfachten staatlichen Förderung werden insbesondere die Bezieher von kleinen und mittleren Einkommen profitieren.

Die Reform erweitert die Produktvielfalt der am Markt angebotenen Altersvorsorgeverträge: Insbesondere gibt es künftig Altersvorsorgedepot-Verträge ohne Garantie, die auch als besonders einfache Standarddepot-Verträge Altersvorsorge angeboten werden. Bei den Garantieprodukten ist künftig auch eine auf 80 Prozent abgesenkte Garantie möglich, um eine moderat chancenreichere Kapitalanlage zu ermöglichen. Im Zuge der erweiterten Produktwelt und zusätzlicher Wahlfreiheiten haben sich die Anforderungen an die Produktinformationen verändert und sind anzupassen. Um die Transparenz bei den künftigen Produktinformationen, eine Vergleichbarkeit der Produkte und den Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher zu gewährleisten, werden die bisherigen Vorgaben zu den Produktinformationsblättern und Informationspflichten fortentwickelt. Zudem findet bei verschiedenen Angaben eine Angleichung an europäische Vorgaben statt, um eine Harmonisierung der am Markt befindlichen Produktinformationen zu befördern.

Neben Konkretisierungen zu Angaben auf dem Produktinformationsblatt, wie einer verbindlichen Kostenstruktur, in der alle anfallenden Kosten auszuweisen sind, bedarf es näherer Bestimmungen zur Ermittlung der Effektivkosten, des Gesamtrisikoindikators und der Performanceszenarien der jeweiligen Altersvorsorgeprodukte. In der Verordnung werden deshalb Verfahrensweisen vorgegeben, die in Übereinstimmung mit in der Branche bewährten Vorgehensweisen festgelegt worden sind.

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

Mit der Altersvorsorge-Kosten- und -Informationspflichten-Verordnung (AltvKInfV) werden die Anforderungen und die inhaltliche Ausgestaltung zu den Informationspflichten, die Anbieter nach dem Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG) gegenüber den Verbraucherinnen und Verbrauchern haben, näher bestimmt. Die Bestimmungen betreffen, das individuelle Produktinformationsblatt wie auch die Muster-Produktinformationen. Zudem erfolgen nähere Vorgaben für weitere Informationspflichten, wie die jährliche Information und die Kostenänderungsanzeige. Zum Thema Kosten enthält die Verordnung Vorgaben zur Ermittlung der Effektivkosten nach § 2a AltZertG, sowie eine zulässige Kostenstruktur zur Angabe der Kosten auf dem Produktinformationsblatt.

III. Exekutiver Fußabdruck

Bei der Erstellung des Verordnungsentwurfs erfolgte eine Konsultation der Verbände, um diese mit den geplanten Regelungsinhalten des Entwurfs bekannt zu machen und ihnen Gelegenheit zu einer Stellungnahme zu geben. Eine frühe Beteiligung ist auch deshalb erforderlich gewesen, damit die Anbieter von Altersvorsorgeverträgen die geplanten Vorgaben der Verordnung bei der Erstellung der Produktinformationen für die neue Produktwelt und zur Ermittlung der Angaben zu den Kosten, Chancen und Risiken eines Altersvorsorgeprodukts berücksichtigen können.

IV. Alternativen

Die bestehende Altersvorsorge-Produktinformationsblattverordnung ist nicht auf die neue Produktwelt in der privaten Altersvorsorge zugeschnitten. Aus Transparenzgründen wird eine neue Stammverordnung geschaffen, die die Regelungen für die neue Produktwelt enthält.

V. Regelungskompetenz

Die Ermächtigungsgrundlagen ergeben sich aus § 2a Absatz 4 und § 6 Absatz 2 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes in der ab 1. Januar 2027 geltenden Fassung.

VI. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Verträgen

Unvereinbarkeiten mit höherrangigem Recht sind nicht zu erkennen.

VII. Regelungsfolgen

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

Durch die näheren Bestimmungen der Inhalte und Anforderungen zu den Informationspflichten bei geförderten privaten Altersvorsorgeverträgen, insbesondere zur Berechnung der Effektivkosten und durch die Vorgabe einer zulässigen Kostenstruktur, die auf dem Produktinformationsblatt anzuwenden ist, wird das Recht vereinheitlicht.

2. Nachhaltigkeitsaspekte

Die AltvKInfV sorgt für einheitliche und übersichtliche Informationen zu den neuen Altersvorsorgeprodukten und erleichtert den Altersvorsorgenden die Produktauswahl für die private Altersvorsorge. Der Entwurf steht im Einklang mit der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, indem er den Indikatorenbereich „*8.3 Wirtschaftliche Zukunftsvorsorge: Gute Investitionsbedingungen schaffen – Wohlstand dauerhaft erhalten“* bedient.

Konflikte mit anderen Nachhaltigkeitszielen sind nicht gegeben.

3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand fallen nicht an.

4. Erfüllungsaufwand

4.1. Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

Mit der Verordnung ist kein Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger verbunden.

4.2. Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

Mit der Verordnung ist kein Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft verbunden. Die der Verordnung zu Grunde liegenden Verpflichtungen für Anbieter von Altersvorsorgeverträgen wurden im Altersvorsorgereformgesetz begründet und dort angeführt.

4.3. Erfüllungsaufwand für die Verwaltung

Mit der Verordnung ist kein Erfüllungsaufwand für die Verwaltung verbunden.

5. Weitere Kosten

Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.

6. Weitere Regelungsfolgen

Mit der Aushändigung eines individuellen Produktinformationsblatts soll die Verständlichkeit des Altersvorsorgeprodukts für die Altersvorsorgenden erhöht werden. Eine wichtige Rolle hierbei spielen die einheitlichen Vorgaben zu Ermittlung, Darstellung und Bezeichnung der verschiedenen Angaben. Um die Fülle der Informationen auf dem Produktinformationsblatt für die Garantieprodukte und die Altersvorsorgedepot-Verträge zu reduzieren und damit für den Altersvorsorgenden verständlicher zu machen, sind die Angaben auf dem Produktinformationsblatt auf die wesentlichen, vorgegebenen Vertragsinformationen zu beschränken. Weitergehende Informationen zum Vertrag können den Vertragsunterlagen entnommen werden.

Neben den Bestimmungen zu den Inhalten der individuellen Produktinformationsblätter werden Vorgaben für die Muster-Produktinformationen getroffen. Für einheitlich vorgegebene Muster-Vertragspartner sind dabei Produktinformationsblätter zu erstellen, die in der Ausgestaltung den individuellen Produktinformationsblättern entsprechen. Mit der öffentlichen Bereitstellung der Muster-Produktinformationen soll die Transparenz auf dem Markt der Altersvorsorgeprodukte erhöht und Produktvergleiche vereinfacht werden.

Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenssituation von Frauen und Männern sind keine Auswirkungen erkennbar, die gleichstellungspolitischen Zielen gemäß § 2 der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien zuwiderlaufen.

VIII. Befristung; Evaluierung

Eine Befristung dieser Verordnung ist nicht vorgesehen; die Maßnahmen der Verordnung sollen langfristig wirken.

Das Bundesministerium der Finanzen evaluiert im Jahr 2031 die Reform der steuerlich geförderten privaten Altersvorsorge. In diesem Zusammenhang wird auch geprüft werden, ob hinsichtlich der Produktinformationen Ergänzungs- oder Überarbeitungsbedarf besteht.

B. Besonderer Teil

Zu § 1 (Anwendungsbereich)

Zu Absatz 1

Diese Verordnung ist auf Altersvorsorgeverträge anzuwenden, die nach § 5 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes (AltZertG) in der nach Ablauf des 29. Mai 2026 geltenden Fassung zertifiziert wurden. Für Altersvorsorgeverträge, die vor dem 30. Mai 2026 zertifiziert wurden und bei denen ein Vertragsschluss bis einschließlich 31. Dezember 2026 stattfindet, gilt die Altersvorsorge-Produktinformationsblattverordnung (AltvPIBV, BGBl I 2015, 1413, in der aktuellen Fassung).

Zu Absatz 2

Diese Verordnung enthält für Basisrentenverträge, die nach § 5a AltZertG zertifiziert wurden und bei denen ein Vertragsschluss nach dem 31. Dezember 2026 stattfindet, Vorgaben zur jährlichen Informationspflicht nach § 7a AltZertG in der nach Ablauf des 31. Dezember 2026 geltenden Fassung. Für Basisrentenverträge, die nach § 5a AltZertG zertifiziert wurden und bei denen ein Vertragsschluss bis einschließlich 31. Dezember 2026 stattfindet, gilt die Altersvorsorge-Produktinformationsblattverordnung (BGBl I 2015, 1413, in der aktuellen Fassung).

Zu § 2 (Allgemeine Vorgaben zum Produktinformationsblatt)

Zu Absatz 1

Das Produktinformationsblatt ist in deutscher, allgemeinverständlicher Sprache abzufassen. In Anlehnung an § 63 Absatz 6 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) müssen die Informationen eindeutig, redlich und nicht irreführend sein. Werbende Informationen sind im Produktinformationsblatt nicht zulässig.

Zu Absatz 2

Die Inhalte des Produktinformationsblatts sind gesetzlich vorgeschrieben und sollen dabei helfen, Aufbau und Funktionsweise des Produkts, die Chancen und Risiken, sowie die Kosten besser zu verstehen. Verbraucherinnen und Verbraucher sind darauf hinzuweisen, dass das Produktinformationsblatt kein Werbematerial darstellt, sondern gesetzlich vorgeschrieben ist.

Zu Absatz 3

Erfolgt der Vertragsabschluss nicht zeitnah nach der Bereitstellung des individuellen Produktinformationsblatts, muss der Anbieter dem Vertragspartner gemäß § 7 Absatz 1 Satz 7 AltZertG ein neues, aktualisiertes Produktinformationsblatt bereitstellen, wenn sich zwischen geplantem Vertragsbeginn und tatsächlichem Vertragsbeginn Änderungen bei den Angaben im Produktinformationsblatt ergeben haben. Die Verpflichtung besteht nicht, wenn lediglich der geplante Vertragsbeginn vom tatsächlichen Vertragsbeginn um weniger als sechs Monate abweicht. Eine erneute Bereitstellung des Produktinformationsblatts ist in jedem Fall erforderlich, wenn der Vertragspartner dies beantragt.

Zu § 3 (Vorgaben zu einzelnen Angaben im Produktinformationsblatt)

Zu Absatz 1

Im Produktinformationsblatt nach § 7 Absatz 1 ist eine individuell vom Anbieter vergebene Produktbezeichnung anzugeben.

Zu Absatz 2

Zu Nummer 1

Im Produktinformationsblatt ist die Produktkategorie anzugeben. Um eine einheitliche Kategorisierung und Verwendung von Begrifflichkeiten zu erreichen, werden die möglichen Produktkategorien, die verwendet werden können, in den Buchstaben a bis f fest vorgegeben.

Zu Nummer 2

Auch bei den verschiedenen Formen von Bauspar- und Darlehensverträgen erfolgt eine einheitliche Kategorisierung (Buchstaben a bis c)

Zu Nummer 3

Auch für ein reines Auszahlungsprodukt gemäß § 1 Absatz 1d AltZertG, das mit dem Altersvorsorgereformgesetz eingeführt wurde, erfolgt eine entsprechende Kategorisierung im Produktinformationsblatt.

Zu Absatz 3

Zu Nummer 1

Der Vertragspartner soll eine kurze, allgemein verständliche Information über die wesentlichen Vertragsbestandteile und die Funktionsweise des Produkts erhalten. Bei Rentenversicherungen soll an dieser Stelle konkretisiert werden, ob es sich beispielsweise um eine klassische Rentenversicherung oder eine fondsgebundene Rentenversicherung handelt. Bei einem Altersvorsorgedepot-Vertrag ist zu spezifizieren, ob eine Rentenversicherung, ein Fondsdepot oder ein Bankdepot vorliegt.

Zu Nummer 2

In der Produktbeschreibung ist darzulegen, welche Anlagestruktur dem Vertrag zugrunde liegt, welche Anlagestrategie verfolgt wird und welche Maßnahmen zur Risikoreduktion vorgesehen sind. Auf Wahlmöglichkeiten des Vertragspartners ist hinzuweisen. Zudem sind bei Altersvorsorgeverträgen gemäß § 1 Absatz 1b Satz 1 oder Absatz 1c AltZertG, bei der Darstellung der Anlagestruktur, die dem Vertrag zugrunde liegenden Vermögenswerte für die anfängliche Zusammensetzung des Anlagenportfolios anzugeben. Dabei sind für Anlagen nach § 1b Nummer 2 Buchstabe a bis c des Gesetzes jeweils die Internationalen Wertpapierkennnummern (ISIN) anzugeben (Absatz 3 Satz 2). Im Falle eines Standarddepot-Vertrags Altersvorsorge nach § 1 Absatz 1c AltZertG sind demnach die ISIN-Nummern der beiden OGAW-Fonds gemäß § 1 Absatz 1c Satz 1 Nummer 2 AltZertG zu nennen.

Zu Nummer 3

Wird ein Garantieprodukt, ein Altersvorsorgedepot-Vertrag oder ein Standarddepot-Vertrag Altersvorsorge angeboten, ist der Vertragspartner zur besseren Einordnung des angebotenen Produkts darauf hinzuweisen, ob es sich bei dem vorliegenden Altersvorsorgevertrag um einen Standarddepot-Vertrag Altersvorsorge mit gesetzlich vorgegebenen Standardeinstellungen für die Kapitalanlage und Kostenbegrenzung handelt.

Zu Nummer 4

Der Vertragspartner soll darüber in Kenntnis gesetzt werden, ob eine Kündigung mit Auszahlung möglich ist und welche Folgen damit verbunden sind. Insbesondere ist entsprechend der bisherigen Regelung (vgl. § 11 Absatz 1 Nummer 4 AltvPIBV) darauf hinzuwei-

sen, dass bei einer Kündigung des Vertrags die bisher erhaltenen Zulagen und Steuervorteile zurückzuzahlen sind. Zudem ist darauf hinzuweisen, ob die Möglichkeit besteht, den Vertrag ruhend zu stellen und welche Folgen damit verbunden sind.

Zu Nummer 5

Zur umfassenden Information des Vertragspartners sind in der Produktbeschreibung kurze Angaben zur Vererblichkeit des Produkts und zu dem berechtigten Personenkreis auf-nehmen.

Zu Nummer 6

Bei Altersvorsorgeverträgen gemäß § 1 Absatz 1a Satz 1 AltZertG ist in der Produktbeschreibung darauf hinzuweisen, ob ein Rechtsanspruch auf Gewährung eines Darlehens besteht.

Zu Nummer 7

Besteht bei Altersvorsorgeverträgen im Sinne des § 1 Absatz 1a Satz 1 Nummer 3 AltZertG die unwiderrufliche Vereinbarung, dass das Vor- oder Zwischenfinanzierungsdarlehen durch auf dem Vertrag angespartes Altersvorsorgevermögen getilgt wird, ist der Vertragspartner auf dem Produktinformationsblatt darauf hinzuweisen.

Zu Absatz 4

Um angesichts des Spektrums an angebotenen steuerlich geförderten Altersvorsorgeprodukten, mit jeweils unterschiedlichen Zusagen hinsichtlich der Garantie, eine Transparenz gegenüber den Verbraucherinnen und Verbrauchern herzustellen, ist die jeweils zutreffende Höhe der garantierten Leistung in der Auszahlungsphase anzugeben. Entsprechende Anforderungen ergaben sich bisher aus § 8 Nummer 1 und 2 AltvPIBV.

Zu Nummer 1

Zur Höhe der garantierten Leistung in der Auszahlungsphase ist entsprechend der bisherigen Regelung (vgl. § 8 Nummer 1 AltvPIBV) das garantierte Kapital, das zu Beginn der Auszahlungsphase zur Verfügung steht, anzugeben. Im Falle eines Altersvorsorgevertrags gemäß § 1 Absatz 1b Satz 1 oder Absatz 1c AltZertG ist darauf hinzuweisen, dass gemäß § 1 Absatz 1b Satz 2 Nummer 4 AltZertG weder ein Mindestkapital noch eine Mindestwertentwicklung vereinbart wurden.

Zu Nummer 2

Zur Höhe der garantierten Leistung in der Auszahlungsphase ist entsprechend der bisherigen Regelung (vgl. § 8 Nummer 2 AltvPIBV) die garantierte monatliche Leistung in der Auszahlungsphase anzugeben. Falls keine Angabe möglich ist, ist darauf hinzuweisen und entsprechend zu erläutern, dass beispielsweise keine Höhe der monatlichen Leistung garantiert wird oder die Höhe der garantierten monatlichen Leistung noch nicht feststeht.

Zu § 4 (Angabe der wesentlichen Bestandteile des Altersvorsorgevertrags im Produktinformationsblatt)

Zu Absatz 1

Zu Nummer 1

Gemäß der bisherigen Regelung (vgl. § 4 Absatz 1 Nummer 1 AltvPIBV) ist der geplante Vertragsbeginn als wesentlicher Bestandteil des Altersvorsorgevertrags anzugeben.

Zu Nummer 2

Gemäß der bisherigen Regelung (vgl. § 4 Absatz 1 Nummer 2 und 3 AltvPIBV) ist die Höhe und die Zahlungsweise des zu Vertragsbeginn geplanten laufenden Eigenbeitrags oder geplanter Einmalzahlungen in Euro anzugeben. Beruht eine geplante Einmalzahlung auf einer Kapitalübertragung, ist der vom Vertragspartner mitgeteilte voraussichtliche Übertragungswert zugrunde zu legen,

Zu Nummer 3

Als wesentlicher Bestandteil des Altersvorsorgevertrag ist entsprechend der bisherigen Regelung (vgl. § 4 Absatz 1 Nummer 4 AltvPIBV) der vereinbarte Beginn der Auszahlungsphase anzugeben. Wie bisher ist auf eventuelle Optionen auf einen früheren oder späteren Beginn der Auszahlungsphase hinzuweisen. Dabei ist anzugeben, wann die Auszahlungsphase frühestens beginnen kann und spätestens beginnen muss (Absatz 1 Satz 2 und 3). Falls mit dem Vertragspartner kein fester Beginn der Auszahlungsphase vereinbart wurde, ist für die Angaben auf dem Produktinformationsblatt der Beginn der Auszahlungsphase gemäß § 5 Absatz 4 zu unterstellen und an dieser Stelle darauf hinzuweisen (Absatz 1 Satz 4).

Zu Nummer 4

Gemäß der bisherigen Regelung (vgl. § 4 Absatz 1 Nummer 6 AltvPIBV) ist die Ausgestaltung der Altersleistung als wesentlicher Bestandteil des Altersvorsorgevertrags auf dem Produktinformationsblatt anzugeben. Falls es Wahlmöglichkeiten hinsichtlich der Ausgestaltung der Altersleistung gemäß § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 AltZertG gibt, ist der Vertragspartner darauf hinzuweisen. Auf dem Produktinformationsblatt sind in diesem Fall die wesentlichen Formen für die Ausgestaltung der Altersleistung darzustellen und darzustellen, welche Annahmen gemäß § 5 Absatz 2 für die Ermittlung von Angaben auf dem Produktinformationsblatt zugrunde gelegt wurde.

Zu Absatz 2

Zu Nummer 1

Auch bei Altersvorsorgeverträgen gemäß § 1 Absatz 1a Satz 1 AltZertG (z. B. Bausparverträge und Darlehensverträge) ist gemäß der bisherigen Regelung (vgl. § 4 Absatz 1 Nummer 1 AltvPIBV) der geplante Vertragsbeginn als wesentlicher Bestandteil des Altersvorsorgevertrags anzugeben.

Zu Nummer 2

Gemäß der bisherigen Regelung (vgl. § 4 Absatz 1 Nummer 2 und 3 AltvPIBV) ist die Höhe und die Zahlungsweise des zu Vertragsbeginn geplanten laufenden Eigenbeitrags oder der laufenden Rate sowie geplanter Einmalzahlungen oder einmaliger Tilgungsleistungen in Euro anzugeben.

Zu Nummer 3

Die Regelung in Nummer 3 entspricht der bisherigen Regelung in § 4 Absatz 1 Nummer 7 AltvPIBV, wonach Angaben zur geplanten Bausparsumme und dem voraussichtlichen Zuteilungszeitpunkt aufzunehmen sind.

Zu Nummer 4

Die Regelung in Nummer 4 entspricht der bisherigen Reglung in § 4 Absatz 1 Nummer 4 in Verbindung mit Absatz 4 AltvPIBV, wonach der voraussichtliche Zeitpunkt der vollständigen Darlehenstilgung aufzunehmen ist.

Zu Absatz 3

Zu Nummer 1

Auch bei Altersvorsorgeverträgen gemäß § 1 Absatz 1d Satz 1 AltZertG, den neu eingeführten Auszahlungsprodukten, ist gemäß der bisherigen Regelung (vgl. § 4 Absatz 1 Nummer 1 AltvPIBV) der geplante Vertragsbeginn als wesentlicher Bestandteil des Altersvorsorgevertrags anzugeben.

Zu Nummer 2

Beim Auszahlungsprodukt sind die Einzahlungen, die sich aus dem übertragenen oder zur Minderung des Wohnförderkontos nach § 92a Absatz 2 Satz 4 Nummer 1 des Einkommensteuergesetzes (EStG) eingezahltem Altersvorsorgevermögen ergeben, anzugeben.

Zu Nummer 3

Als wesentlicher Bestandteil eines Altersvorsorgevertrag ist entsprechend der bisherigen Regelung (vgl. § 4 Absatz 1 Nummer 4 AltvPIBV) der vereinbarte Beginn der Auszahlungsphase anzugeben.

Zu Nummer 4

Auch bei Altersvorsorgeverträgen gemäß § 1 Absatz 1d Satz 1 AltZertG ist die Ausgestaltung der Altersleistung anzugeben. Entsprechend den Regelungen in Absatz 1 ist gegebenenfalls auf vorhandene Wahlmöglichkeiten bei der Form der Ausgestaltung der Altersleistung hinzuweisen.

Zu § 5 (Annahmen bei Hochrechnungen)

Entsprechend den bisherigen Regelungen in § 9 AltvPIBV werden in § 5 die Annahmen aufgeführt, die bei notwendigen Hochrechnungen des Vertrags zur Ermittlung von Angaben auf dem Produktinformationsblatt zu treffen sind. Im Falle notwendiger Hochrechnungen, gehören zu diesen Angaben, die Kostenangaben gemäß § 7, die Effektivkosten gemäß §§ 8 und 9, der Gesamtrisikoindikator gemäß §§ 10 und 11 sowie die Performanceszenarien gemäß § 12. Die Annahmen sind auch zugrunde zu legen bei der Berechnung von Angaben für die Muster-Produktinformationen gemäß § 7 Absatz 4 AltZertG, falls keine spezifischeren Regelungen in § 14 greifen.

Entsprechendes gilt für die Berechnung von Angaben, bei denen ebenfalls Hochrechnungen notwendig sind, für die Jährliche Informationspflicht gemäß § 7a AltZertG, die Information vor der Auszahlungsphase gemäß § 7b AltZertG sowie die Kostenänderungsanzeige gemäß § 7c AltZertG. Soweit keine spezifischeren Regelungen in § 15, § 16 oder § 17 greifen oder eine anderweitige individuelle, vertragliche Vereinbarung mit dem Vertragspartner getroffen wurde, sind auch in diesen Fällen die Annahmen gemäß § 5 zugrunde zu legen.

Zu Absatz 1

Die Annahmen des Absatzes 1 entsprechen den bisherigen Regelungen in § 9 Absatz 1 Nummer 1 bis 4 und Absatz 3 AltvPIBV, wonach beispielsweise hinsichtlich der Zulageberechtigung von den Angaben des Vertragspartners auszugehen ist.

Zu Absatz 2

Für die Angabe der Höhe der garantierten monatlichen Altersleistung sowie der zu erwartenden monatlichen Leistung in der Auszahlungsphase ist die Form der Auszahlungsphase von Relevanz. Falls mit dem Vertragspartner keine Form der Auszahlungsphase vertraglich vereinbart wurde und Wahlmöglichkeiten bestehen, ist für die Ermittlung der entsprechenden Angaben anzunehmen, dass die Altersleistungen in Form eines Auszahlungsplans erfolgen, der mit Vollendung des 85. Lebensjahres endet. Zusätzlich sind die Altersleistungen für eine lebenslange Zahlung gemäß § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa AltZertG anzugeben, wenn die Altersleistungen auch in dieser Form ausgestaltet sein können. Wird weder ein Auszahlungsplan, der mit Vollendung des 85. Lebensjahres endet, noch eine lebenslange Zahlung angeboten, hat der Anbieter darauf hinzuweisen und die garantierte und die erwartete monatliche Leistung in der Auszahlungsphase für eine angebotene Ausgestaltung der Altersleistung anzugeben oder nachvollziehbare Gründe zu nennen, falls einzelne Angaben nicht möglich sind.

Zu Absatz 3

Für Hochrechnungen des Vertrags sind Annahmen über die Zusammensetzung des Anlageportfolios zugrunde zu legen. Dabei sind für die Angaben im individuellen Produktinformationsblatt die vom Vertragspartner ausgewählten Anlagen zugrunde zu legen. Bei Altersvorsorgedepot-Verträgen betrifft dies auch die Option des Vertragspartners gemäß § 1 Absatz 1b Satz 2 Nummer 3 des Gesetzes.

Falls der Vertragspartner keine Anlagen gewählt hat oder der Anbieter die Anlagen auswählt, sind die Festlegungen des Anbieters zugrunde zu legen. Für die Hochrechnungen ist die anfängliche Zusammensetzung des Anlageportfolios zu Grunde zu legen und es sind regelbasierte Umschichtungen im Vertragsverlauf, die nicht von einer zukünftigen Wahl des Vertragspartners abhängen, zu berücksichtigen. Falls weitere vertragliche Festlegungen zur Zusammensetzung des Anlageportfolios bestehen, sind diese zu berücksichtigen.

Zu Absatz 4

Mit dieser Annahme wird ein Beginn der Auszahlungsphase festgelegt, der bei der Ermittlung von Angaben im Produktinformationsblatt zugrunde zu legen ist, falls kein fester Beginn der Auszahlungsphase mit dem Vertragspartner vereinbart wurde. In diesem Fall ist anzunehmen, dass die Auszahlungsphase mit Vollendung des 65. Lebensjahres des Vertragspartners beginnt. Dies entspricht der Regelung in § 7b Absatz 1 Satz 2 AltZertG.

Zu § 6 (Allgemeine Vorgaben zu den Kosten von Altersvorsorgeverträgen)

Zu Absatz 1

Die Regelung legt die Mindestanforderungen an die Unabhängigkeit der Person fest, die nach § 2a Absatz 3 Satz 1 AltZertG insbesondere die Berechnung der in den Muster-Produktinformationen angegebenen Effektivkosten prüft.

Zu Absatz 2

Bei Altersvorsorgeverträgen gemäß § 1 Absatz 1a Satz 1 Nummer 1 und 3 AltZertG sind die Gesamtkosten wie bisher als Effektiver Jahreszins auszuweisen. Für die Berechnung des Effektiven Jahreszinses wird die bisher in § 6 Absatz 1 Satz 1 AltvPIBV geregelte Methodik übernommen.

Zu Absatz 3

Die Vorgabe in Satz 1 stellt klar, dass bei Altersvorsorgeverträgen nach § 1 Absatz 1a Satz 1 Nummer 2 und 3 AltZertG unter der vereinbarten Ansparphase im Sinne von § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 8 AltZertG der Zeitraum von dem vereinbarten ersten zu erbringenden Regelsparbeitrag bis zum Erreichen des voraussichtlichen Zuteilungszeitpunkts, der auf der Grundlage des vereinbarten Regelsparbeitrags errechnet wird, zu verstehen ist.

Nach § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 8 AltZertG müssen Abschluss- und Vertriebskosten gleichmäßig auf die vereinbarte Ansparphase verteilt werden, soweit sie nicht als Prozentsatz von den Altersvorsorgebeiträgen einschließlich der Altersvorsorgezulagen abgezogen werden. Ein Altersvorsorgevertrag in Form eines Bausparvertrags zielt auf eine wohnungswirtschaftliche Verwendung im Sinne des § 92a Absatz 1 Satz 1 EstG nach Zuteilung ab. Die vertraglich „vereinbarte Ansparphase“ des Altersvorsorgevertrags nach § 1 Absatz 1a Satz 1 Nummer 2 und 3 AltZertG, auf die die Abschluss- und Vertriebskosten gleichmäßig zu verteilen sind, endet mit der Zuteilung des Bausparvertrags.

Da bei Abschluss eines Bausparvertrags der genaue Zeitraum bis zur Zuteilung nach § 4 Absatz 5 des Bausparkassengesetzes (BauSparkG) nicht feststeht, ist bei Altersvorsorgeverträgen nach § 1 Absatz 1a Satz 1 Nummer 2 und 3 AltZertG für die gleichmäßige Verteilung der Abschluss- und Vertriebskosten auf den Zeitraum von dem ersten zu er-bringenden Regelsparbeitrag bis zum voraussichtlichen Zuteilungszeitpunkt bei Erbringung der vereinbarten Regelsparbeiträge abzustellen. Nach § 5 Absatz 3 Nummer 1 BauSparkG müssen die Allgemeinen Bedingungen für Bausparverträge (ABB) Bestimmungen über die Höhe und Fälligkeit der Leistungen des Bausparers enthalten. Daher regeln die ABB für jeden Bauspartarif die Höhe des Regelsparbeitrags. Der vom Vertragspartner monatlich zu erbringende Regelsparbeitrag muss dabei so bemessen sein, dass eine für den Vertragspartner vertretbare Wartezeit bis zur Zuteilung nicht überschritten wird. Auf der Grundlage des vereinbarten Regelsparbeitrags lässt sich daher bereits bei Abschluss eines Altersvorsorgevertrags nach § 1 Absatz 1a Satz 1 Nummer 2 und 3 AltZertG der voraussichtliche Zeitraum bis zur Zuteilung des Bausparvertrags ermitteln.

Satz 2 trägt dem Umstand Rechnung, dass die Zuteilung durch Einzahlungen des Vertragspartners, die über den vereinbarten Regelsparbeitrag hinausgehen, oder durch Kapitalübertragungen bereits vor dem auf Basis des vereinbarten Regelsparbeitrags ermittelten voraussichtlichen Zuteilungszeitpunkt erreicht werden kann. Daher kann bereits bei Abschluss eines Altersvorsorgevertrags nach § 1 Absatz 1a Satz 1 Nummer 2 und 3 AltZertG für den Fall einer vor dem voraussichtlichen Zuteilungszeitpunkt erfolgenden Zuteilung vereinbart werden, dass der noch nicht belastete Teil der Abschluss- und Vertriebskosten als Einmalbetrag in Abzug gebracht wird.

Bei einer Übertragung des gebildeten Kapitals auf einen anderen Altersvorsorgevertrag nach § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 10 Buchstabe b AltZertG dürfen dem Vertragspartner hingegen – auch bei Altersvorsorgeverträgen nach § 1 Absatz 1a Satz 1 Nummer 2 AltZertG – die noch nicht belasteten Abschluss- und Vertriebskosten weiterhin nicht in Rechnung gestellt werden. Hierdurch wird das auch vom Gesetzgeber des Altersvorsorgereformgesetzes verfolgte Ziel erreicht, im Falle eines Vertragswechsels die Belastung mit Abschlusskosten zu reduzieren.

Zu § 7 (Angaben im Produktinformationsblatt zu den Kosten in der Anspar- und Auszahlungsphase)

Mit der Vorschrift wird ein einheitliches Format für die Darstellung von Kosten im Produktinformationsblatt vorgegeben. Dabei greifen die Absätze 2 und 3 Kostenarten, Kostenformen und somit auch Bezugsgrößen auf, die bereits aus § 2a des Altersvorsorgezertifizierungsgesetzes in der bis zum 31. Dezember 2026 geltenden Fassung (AltZertG a. F.) bekannt sind.

Zu Absatz 1

Die Einführung neuer Produktkategorien (z. B. dem Altersvorsorgedepot-Vertrag) machen ergänzende oder klarstellende Vorgaben zur Kostenstruktur erforderlich. Insbesondere kommt dem Ausweis der Kosten von Vermögensanlagen, die dem einzelnen Altersvorsorgevertrag zugeordnet sind (z. B. Anteil an einem Investmentvermögen), große Bedeutung zu. Alle anderen Kosten des Altersvorsorgevertrags werden dem Vertragsmantel zugerechnet. Die Kosten des Altersvorsorgevertrags sind getrennt nach den Kosten der Vermögensanlagen und des Vertragsmantels in der Gliederung auszuweisen, die die Absätze 2 und 3 vorgeben.

Zu Absatz 2

Die vorgesehene Gliederung der Kosten orientiert sich an der bisherigen Systematik in § 2a Satz 1 Nummer 1 AltZertG a. F., die sich für die Darstellung der einzelnen Kosten auf dem Produktinformationsblatt bewährt hat. Abschluss- und Vertriebskosten und Verwaltungskosten sind in den Gliederungspunkten des Satzes 1 künftig auch als Summe anzugeben, soweit möglich. Außerdem sind die Abschluss- und Vertriebskosten des Altersvorsorgevertrags als Gesamtbetrag unter Berücksichtigung geplanter Einmalzahlungen auszuweisen. Zudem ist eine Hinweispflicht für den Fall vorgesehen, dass die Kosten der Auszahlungsphase noch nicht feststehen.

Zu Absatz 3

Die Gliederung orientiert sich an § 2a Satz 1 Nummer 2 AltZertG a. F.

Zu Absatz 4

Die Regelung entspricht § 2a Satz 2 AltZertG a. F. und wurde entsprechend übernommen. Die aufgeführten Sachverhalte stellen keine Kosten im Sinne von § 7 Absatz 2 dar und bleiben deshalb unberührt von Absatz 2 und 3.

Zu Absatz 5

Es kann Fallkonstellationen geben, in denen Dritte, die einen Altersvorsorgevertrag verkaufen oder über diesen beraten, aufgrund eines gesonderten Vertrags mit dem Altersvorsorgenden separat Kosten in Rechnung stellen (z. B. im Rahmen einer Honorarberatung). Sofern in den nach den §§ 8 und 9 berechneten Effektivkosten des angebotenen Altersvorsorgevertrags diese separaten Kosten nicht berücksichtigt sind, etwa weil sie dem Altersvorsorgevertrag nicht zuzurechnen sind oder ihre Höhe dem Anbieter nicht bekannt ist, ist ein entsprechender Hinweis in das Produktinformationsblatt aufzunehmen.

Durch die Einführung der neuen Produktkategorien erhalten Altersvorsorgende die Möglichkeit, noch besser an den Renditemöglichkeiten der Kapitalmärkte zu partizipieren und dabei auch durch eigene Anlageentscheidungen größeren Einfluss auf die Zusammensetzung seines Altersvorsorgeproduktes nehmen zu können. Hierdurch werden einige Kostenarten allerdings weniger vorhersehbar, weil z. B. der Preis und die Gebühren für den Erwerb von Wertpapieren und anderen Anlageobjekten von der jeweiligen Marktsituation abhängig ist. Nach Nummer 2 wird dieser Umstand durch einen Hinweis im Produktinformationsblatt transparent gemacht.

Auch Nummer 3 dient der Transparenz, indem gegebenenfalls durch einen Hinweis auf dem Produktinformationsblatt darauf hingewiesen wird, dass in den Effektivkosten nach den §§ 8 und 9 über die Kosten des Altersvorsorgevertrags hinaus auch andere renditemindernden Effekte berücksichtigt werden (z. B. Dividendenzahlungen des Anbieters an Aktionäre).

Zu § 8 (Effektivkosten von Altersvorsorgeverträgen mit Garantie und Altersvorsorgedepot-Verträgen)

Für die Ermittlung der Effektivkosten sind nach § 2a Absatz 1 Satz 2 AltZertG grundsätzlich die Vorgaben der europäischen PRIIPs-Regulierung anzuwenden. In den Basisinformationsblättern gemäß PRIIPs-Verordnung sind allerdings nur Angaben zu generischen Musterverträgen mit standardisierten Vertragsparametern zu machen, wohingegen für Altersvorsorgeverträge gemäß § 7 Absatz 1 Satz 1 AltZertG auch individuelle Produktinformationsblätter zu erstellen sind. Ferner gibt es für bestimmte Produktkategorien von Altersvorsorgeverträgen, wie Banksparpläne oder Bausparverträge, keine technisch vergleichbaren Produkte, die unter die PRIIPs-Regulierung fallen. Für die Übertragung der Methoden aus der PRIIPs-Regulierung auf Altersvorsorgeverträge sind deshalb zusätzliche Regelungen zur Ermittlung der Effektivkosten notwendig.

Ferner sind nach § 3 Absatz 2 Satz 3 AltZertG bis zur Neuerrichtung der Produktinformationsstelle Altersvorsorge bei der Ermittlung der Effektivkosten Verfahren zu verwenden, die in Übereinstimmung mit in der Branche bewährten Vorgehensweisen festgelegt und parametrisiert worden sind. Auf dieser Basis werden in §§ 8 und 9 auch Festlegungen zur Ermittlung der Effektivkosten getroffen, die Aspekte der praktischen Umsetzbarkeit innerhalb der kurzen Frist bis zum Inkrafttreten des Altersvorsorgereformgesetzes zum 1. Januar 2027 berücksichtigen. Beispielsweise wird auf bewährte Vorgehensweisen zurückgegriffen, die bisher für die Angaben in den Produktinformationsblättern von Altersvorsorgeverträgen angewendet wurden.

Zu Absatz 1

Die Effektivkosten sind grundsätzlich mit den Methoden für den Gesamtkostenindikator gemäß PRIIPs-Regulierung zu berechnen, der in Nummer 62 des Anhangs VI der Delegierten Verordnung (EU) 2017/653 als Minderung der Wertentwicklung durch die Gesamtkosten definiert ist. Dabei sind allerdings die in den Absätzen 2 bis 8 sowie in § 9 dargestellten Annahmen, Spezifikationen und Abweichungen zu berücksichtigen.

Zu Absatz 2

Aus den angegebenen Fundstellen in der Delegierten Verordnung (EU) 2017/653 ergibt sich, welche Kosten bei der Berechnung der Effektivkosten zu berücksichtigen sind. Dazu zählen insbesondere die Kosten, die nach § 7 im Produktinformationsblatt ausgewiesen sind.

Altersvorsorgeverträge haben einen Vertragsmantel. Die Delegierte Verordnung (EU) 2017/653 berücksichtigt bei Versicherungsprodukten die Kosten des Vertragsmantels in den Effektivkosten. Im Übrigen behandelt sie ausschließlich Produkte ohne Vertragsmantel. Damit bei der Ermittlung der Effektivkosten von Altersvorsorgeverträgen die Kosten immer vollständig berücksichtigt werden, d. h. einschließlich der Kosten des Vertragsmantels, bestimmt Satz 3, dass die für Versicherungsprodukte geltenden Vorgaben nach Anhang VI Nummer 47 bis 53 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/653 entsprechend auf die anderen Altersvorsorgeverträge anzuwenden sind.

Die PRIIPs-Regulierung sieht für die Ermittlung der Transaktionskosten bei Produkten, die weniger als drei Jahre existieren, die Möglichkeit vor, vereinfachte Schätzmethoden anzuwenden. Da die vorliegende Verordnung für Altersvorsorgeverträge gilt, die ab dem 1. Januar 2027 auf Basis neuer Produkte abgeschlossen werden, ist es sachgerecht, die Anwendung dieser Schätzmethoden zu ermöglichen, sofern die Anbieter hierfür vorsichtige Annahmen treffen und diese dokumentieren. Eine Fortentwicklung der Methoden ist nach § 3 Absatz 2 Satz 2 und 3 AltZertG vorgesehen.

Zu Absatz 3

Zur Ermittlung der Effektivkosten sind Wertentwicklungen vor Abzug der Kosten zugrunde zu legen, die vom Gesamtrisikoindikator des Altersvorsorgevertrags gemäß §§ 10 Absatz 5 Satz 1 und § 11 abhängen. Die Wertentwicklungen in den Nummern 1 bis 5 entsprechen den Wertentwicklungsannahmen für das dritte, mittlere Szenario gemäß § 12 Absatz 2 Nummer 1 bis 5. Dies ist konsistent mit der Vorgehensweise bei den PRIIPs-Basisinformationsblättern, bei denen die Effektivkosten ebenfalls mit der Wertentwicklung des dritten, mittleren Performanceszenarios berechnet werden. Ein nach § 10 Absatz 5 Satz 2 gegebenenfalls festgelegter höherer Gesamtrisikoindikator ist dabei nicht zu berücksichtigen. Dadurch wird ausgeschlossen, dass der Gesamtrisikoindikator mit der Absicht erhöht wird, Szenarien mit höheren Wertentwicklungen rechnen zu können.

Zu Absatz 4

Die Regelungen in Absatz 4 betreffen den Fall, wenn Absatz 3 nicht anwendbar ist, weil für den Altersvorsorgevertrag eine feste Wertentwicklung vereinbart wurde, die von Marktentwicklungen unabhängig ist. In diesem Fall ist stattdessen die feste Wertentwicklung für die Berechnung der Effektivkosten zugrunde zu legen. Voraussetzung dafür ist, dass es sich jeweils um eine Wertentwicklung vor Abzug der Kosten handelt. Ist eine feststehende Wertentwicklung nach Kosten vereinbart, muss diese unter Berücksichtigung aller für die Berechnung der Effektivkosten relevanten Kosten und renditemindernden Effekte zuerst in eine Wertentwicklung vor Abzug der Kosten umgerechnet werden, die dann an Stelle der Wertentwicklungen gemäß Absatz 3 Nummer 1 bis 5 zu verwenden ist.

Zu Absatz 5

Ist eine Wertentwicklung vor Kosten nach den Absätzen 3 oder 4 aufgrund vertraglicher Vereinbarungen zu Ober- und Untergrenzen für die Wertentwicklung nicht möglich, ist stattdessen die sich aus den vertraglichen Ober- und Untergrenzen ergebenden Wertentwicklung vor Kosten zu berücksichtigen.

Zu Absatz 6

Nach § 5 Absatz 3 Satz 2 sind bei der Berechnung der Effektivkosten grundsätzlich auch etwaige regelbasierte Umschichtungen zu berücksichtigen. Aus Gründen der Vereinfachung kann für die Berechnung der Effektivkosten eine konstante Zusammensetzung des Anlageportfolios zugrunde gelegt werden, die in geeigneter Weise als Durchschnittswert über die Ansparphase und verschiedene Kapitalmarktszenarien ermittelt wird. Dabei können sich die Anbieter an entsprechenden Methoden orientieren, die sich in der Vergangenheit bewährt haben und beispielsweise unter Ziffer B.12 der Allgemeinverfügung über die Berechnung der Effektivkosten der Produktinformationsstelle für Altersvorsorge vom 17. November 2022 (BStBl. I S. 1507) – im Folgenden als Allgemeinverfügung vom 17. November 2022 bezeichnet - dargestellt sind.

Zu Absatz 7

Bei Altersvorsorgeverträgen in Form eines Sparplanes mit einer festen Verzinsung oder mit einer an einen Referenzzins gekoppelten Verzinsung handelt es sich um eine Produktkategorie, für die es keine technisch vergleichbaren Produkte gibt, die unter die PRIIPs-Regulierung fallen. Für derartige Verträge ist daher die bisherige, in der Allgemeinverfügung vom 17. November 2022 dargelegte Methode als in der Branche bewährte Vorgehensweise weiter zu verwenden.

Zu Absatz 8

Die Effektivkosten sind eine Kennzahl, die für den Vergleich verschiedener Altersvorsorgeverträge von zentraler Bedeutung ist. Dies kommt auch dadurch zum Ausdruck, dass die Effektivkosten die Basis für die Kostenbegrenzung beim Standarddepot-Vertrag Altersvorsorge sind und ihre korrekte Berechnung nach § 2a Absatz 3 AltZertG regelmäßig durch einen externen Prüfer bestätigt werden muss. Aufgrund der Wichtigkeit sind eine angemessene Governance und insbesondere im Hinblick auf die externe Prüfung eine angemessene Dokumentation der Berechnung der Effektivkosten besonderer wichtig. Dem wird mit den Anforderungen des Absatzes 8 Rechnung getragen. Der Anbieter kann Dokumentationen, soweit sie auch für die Muster-Produktinformationen relevant sind, dem externen Prüfer zur Verfügung stellen, um die Prüfung zu unterstützen.

Zu § 9 (Effektivkosten von Bausparverträgen)

Zu Absatz 1

Analog zu § 8 Absatz 7 wird für Altersvorsorgeverträge gemäß § 1 Absatz 1a Satz 1 Nummer 2 AltZertG auf die Allgemeinverfügung vom 17. November 2022 zurückgegriffen. Die dort festgelegte Berechnungsmethodik und ihr methodischer Ansatz haben in sich in der Praxis bewährt.

Zu Absatz 2

Nach Satz 1 ist für die Ermittlung der Effektivkosten der gesamte Zeitraum bis zum Beginn der Auszahlungsphase ausschlaggebend. Dies entspricht dem § 10 Absatz 5 AltvPIBV und dem Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 14. März 2019 (BStBl 2019 I S. 230), Tz. 49, Satz 3. Satz 2 regelt hingegen die Beitragszahlungsdauer und orientiert sich an der im Wesentlichen gleichlautenden Regelung in § 4 Absatz 3 AltvPIBV.

Zu § 10 (Gesamtrisikoindikatoren von Altersvorsorgedepot-Verträgen)

Nach § 7 Absatz 1 Satz 2 Nummer 9 AltZertG ist der Gesamtrisikoindikator gemäß Artikel 8 Absatz 3 Buchstabe d Ziffer i der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 in der Fassung vom 13. Dezember 2023 auszuweisen. Wie bei der Ermittlung der Effektivkosten sind bei der Übertragung der Methoden aus der PRIIPs-Regulierung auf Altersvorsorgeverträge zusätzliche oder spezifizierende Regelungen notwendig.

Ferner sind nach § 3 Absatz 2 Satz 3 AltZertG bis zur Neuerrichtung der Produktinformationsstelle Altersvorsorge bei der Ermittlung des Gesamtrisikoindikators Verfahren zu verwenden, die in Übereinstimmung mit in der Branche bewährten Vorgehensweisen festgelegt und parametrisiert worden sind. Auf dieser Basis werden in §§ 10 und 11 auch Festlegungen zur Ermittlung des Gesamtrisikoindikators getroffen, die Aspekte der praktischen Umsetzbarkeit innerhalb der kurzen Frist bis zum Inkrafttreten des Altersvorsorgereformgesetzes zum 1. Januar 2027 berücksichtigen.

Zu Absatz 1

Die Berechnung des Gesamtrisikoindikators von Altersvorsorgedepot-Verträgen und Standarddepot-Verträgen Altersvorsorge erfolgt in vier Schritten, die in den Absätzen 2 bis 5 beschrieben sind. Das Berechnungsschema orientiert sich dabei an der für PRIIPs geltenden Delegierten Verordnung (EU) 2017/653. Für den Altersvorsorgevertrag wird eine VaR-äquivalente Volatilität (VEV-Wert, VaR = value at risk) ermittelt. Damit kann der Vertrag einer Marktrisikoklasse (MRM-Klasse) zugeordnet werden. Getrennt davon wird die Kreditrisikoklasse (CRM-Klasse) des Altersvorsorgevertrags bestimmt. Aus der Kombination der MRM- und CRM-Klasse ergibt sich der Gesamtrisikoindikator.

Zu Absatz 2

Mit Blick auf eine praktikable, schnell umsetzbare Regelung wird auf das Anlageportfolio zu Vertragsbeginn abgestellt, d. h. es wird angenommen, dass die ausgewählten Vermögensanlagen durchgehend bespart werden. Die Berechnungsvorgaben kommen weitgehend mit Rechengrößen aus, die in der Regel schon bei der Abfassung der PRIIPs-Basisinformationsblätter der einzelnen Vermögensanlagen ermittelt wurden.

Eine zentrale Rechengröße ist dabei der VEV-Wert. VEV-Werte werden für Fonds nach § 1 Absatz 1b Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a bis c AltZertG bestimmt und sind damit grundsätzlich zugänglich. Für Schuldverschreibungen nach § 1 Absatz 1b Satz 1 Nummer 2 Buchstabe d und e AltZertG werden keine Basisinformationsblätter erstellt und keine VEV-Werte ermittelt. Ihr VEV-Wert wird einheitlich auf 2,75 Prozent festgelegt. Diese Wahl orientiert sich an VEV-Werten von vergleichbaren Euro-Staatsanleihefonds.

Der VEV-Wert des Altersvorsorgedepot-Vertrags bzw. Standarddepot-Vertrags Altersvorsorge wird mit dem gewichteten Mittel der VEV-Werte der Vermögensanlagen im Anlageportfolio angesetzt. Die Gewichtung erfolgt nach dem Anteil der jeweiligen Vermögensanlage am Anlageportfolio.

Zu Absatz 3

Anhang II Nummer 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/653 enthält eine Zuordnung von VEV-Werten zu MRM-Klassen. Auf dieser Grundlage kann dem Altersvorsorgevertrag unmittelbar eine MRM-Klasse zugewiesen werden.

Nach Satz 2 kann die MRM-Klasse des Altersvorsorgevertrags übergangsweise auch als gewichtetes Mittel der MRM-Klassen der einzelnen Vermögensanlagen im Anlageportfolio berechnet werden (Gewichtung wie in Absatz 2). Da eine MRM-Klasse immer ein ganzzahliger Wert sein muss, ist der berechnete Wert kaufmännisch auf eine ganze Zahl zu runden. Die befristete Alternative nach Satz 2 hat den Hintergrund, dass Anbieter gegebenenfalls noch Verfahrensfragen mit den PRIIPs-Herstellern abklären müssen, um die VEV-Werte von Fonds nach § 1 Absatz 1b Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a bis c AltZertG zu erhalten.

Ähnlich wie in Absatz 2 wird für Schuldverschreibungen nach § 1 Absatz 1b Satz 1 Nummer 2 Buchstabe d und e AltZertG die MRM-Klasse einheitlich auf 2 festgelegt.

Zu Absatz 4

Das Kreditrisiko des Altersvorsorgevertrags (CRM-Klasse) wird in entsprechender Anwendung des Anhangs II Teil 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/653 ermittelt. Der Ablauf der Kreditrisiko-Bewertung ist im Dokument „PRIIPs-Flow Diagrams“ (JC-2017-49) des Gemeinsamen Ausschusses der ESAs vom 19. Dezember 2022 in Abschnitt 3 beschrieben. Damit ist das Kreditrisiko grundsätzlich sowohl bezogen auf Zahlungsverpflichtungen auf Ebene des Vertragsmantels (z. B. Kreditrisiko des Anbieters) als auch auf Ebene der zugrunde liegenden Investments entsprechend den Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2017/653 zu berücksichtigen. Die CRM-Klasse auf Ebene des Altersvorsorgevertrags kann dabei auf 1 bzw. auf 2 gesetzt werden, wenn die Voraussetzungen des Anhangs II Teil 2 Nummer 46 bzw. Nummer 47 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/653 erfüllt sind. Insbesondere kann die CRM-Klasse auf Ebene des Altersvorsorgevertrags bei Altersvorsorgedepot-Verträgen und Standarddepot-Verträgen Altersvorsorge nach Anhang II Teil 2 Nummer 46 der der Delegierten Verordnung (EU) 2017/653 auf 1 gesetzt werden, wenn die Kapitalanlagen in einem Depot auf den Namen des Vertragspartners gehalten werden, bei dem der Vertragspartner auch das Eigentum an den darin befindlichen Finanzinstrumenten erwirbt. Bei Lebensversicherern, die unter die Vorschriften des Versicherungsaufsichtsgesetzes fallen, kann die CRM-Klasse auf Ebene des Altersvorsorgevertrags auf 2 gesetzt werden, da aufgrund der Vorschriften zum Sicherungsvermögen die Anforde-

rungen nach Anhang II Teil 2 Nummer 47 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/653 erfüllt werden.

Die Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2017/653 decken die Berechnung der CRM-Klassen von Schuldverschreibungen ab.

Zu Absatz 5

Entsprechend der Kombination von MRM- und CRM-Klasse wird der Gesamtrisikoindikator aus Anhang II Nummer 52 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/653 abgelesen. Mit dem Bezug auf Anhang II Nummer 53 bis 55 werden Überwachungs- und Anpassungspflichten der Delegierten Verordnung (EU) 2017/653 für anwendbar erklärt.

Zu § 11 (Gesamtrisikoindikatoren von Altersvorsorgeverträgen mit Garantie)

Zu Absatz 1

Der Gesamtrisikoindikator von Altersvorsorgeverträgen mit Garantie wird wie in § 10 Absatz 5 auf Basis der MRM-Klasse und der CRM-Klasse bestimmt. Die Ermittlung der CRM-Klasse erfolgt nach § 10 Absatz 4, d. h. nach der Delegierten Verordnung (EU) 2017/653. Die Risikoklasse erfordert eine eigene Regelung in Absatz 2.

Zu Absatz 2

Für Altersvorsorgeverträge mit Garantie wäre eine Berechnung eines VEV-Werts und einer MRM-Klasse nach den Vorgaben des § 10 weder praktikabel noch sachgerecht. Garantieprodukte sind oftmals Lebensversicherungsverträge, bei denen zumindest ein Teil des gebildeten Kapitals im allgemeinen Sicherungsvermögen des Lebensversicherers investiert wird. Für das allgemeine Sicherungsvermögen existiert kein PRIIPs-Basisinformationsblatt und dementsprechend ist ein VEV-Wert und eine MRM-Klasse nicht verfügbar. Außerdem wird das Risiko eines Garantieproduktes ganz wesentlich durch die vertragliche Garantie bestimmt. Eine einfache Aggregation von VEV-Werten und MRM-Klassen der Kapitalanlagen würde daher nicht zu einem adäquaten Ergebnis führen.

Absatz 2 legt im Hinblick auf eine praktikable und kurzfristig umsetzbare Lösung die MRM-Klasse für Garantieprodukte mit einer Garantie von 80 Prozent der eingezahlten Beiträge einheitlich auf 3 und für Garantieprodukte mit einer Garantie von 100 Prozent der eingezahlten Beiträge einheitlich auf 2 fest. Dadurch ist eine vorsichtige Festlegung der MRM-Klasse für Garantieprodukte sichergestellt. Testrechnungen zeigen ferner, dass mit dieser Festlegung für Garantieprodukte auch bei den Performanceszenarien gemäß § 12 Absatz 2 ähnliche Werte erreicht werden können, wie bei einer Berechnung der Performanceszenarien mit den stochastischen Simulationsmodellen, die deutsche Lebensversicherer üblicherweise für die Berechnung der Angaben in den PRIIPs-Basisinformationsblättern anwenden.

Zu § 12 (Höhe der zu erwartenden Leistung; Performanceszenarien)

Nach § 7 Absatz 1 Satz 2 Nummer 10 AltZertG ist auf dem Produktinformationsblatt die Höhe der zu erwartenden Leistung in der Auszahlungsphase für verschiedene Performanceszenarien anzugeben, wobei die Anhänge IV und V zu der Delegierten Verordnung (EU) 2027/653 entsprechend anzuwenden sind. Wie bei der Ermittlung der Effektivkosten und des Gesamtrisikoindikators sind bei der Übertragung der Methoden aus der PRIIPs-Regulierung auf Altersvorsorgeverträge ergänzende Regelungen notwendig.

Zudem sind nach § 3 Absatz 2 Satz 3 AltZertG bis zur Neuerrichtung der Produktinformationsstelle Altersvorsorge bei der Ermittlung der Performanceszenarien Verfahren zu verwenden, die in Übereinstimmung mit in der Branche bewährten Vorgehensweisen festgelegt und parametrisiert worden sind. Auf dieser Basis werden in § 12 auch Festlegungen

zur Ermittlung der Performanceszenarien getroffen, die Aspekte der praktischen Umsetzbarkeit innerhalb der kurzen Frist bis zum Inkrafttreten des Altersvorsorgereformgesetzes zum 1. Januar 2027 berücksichtigen.

Zu Absatz 1

Im Hinblick auf die Angaben zur Höhe der erwarteten Leistung in der Auszahlungsphase gemäß § 7 Absatz 1 Satz 2 Nummer 10 AltZertG sind analog zu den bisherigen Regelungen des § 8 Nummer 5 und Nummer 6 AltvPIBV Angaben zur Höhe des zu Beginn der Auszahlungsphase nach Abzug der Kosten zur Verfügung stehenden Kapitals und zu der zu Beginn der Auszahlungsphase nach Abzug der Kosten ermittelten monatlichen Leistung zu machen. Kann die monatliche Leistung in der Auszahlungsphase schwanken, so ist auf die anfängliche monatliche Leistung zu Beginn der Auszahlungsphase abzustellen. Bei Lebensversicherungsverträgen sind die Werte einschließlich Überschussanteilen anzugeben.

Zu Absatz 2

In der PRIIPs-Regulierung sind die Vorgaben zur Berechnung der Performanceszenarien abhängig von der Produktkategorie teilweise sehr komplex. Lebensversicherer berechnen die Zahlenwerte für die Angaben zu den Performanceszenarien in den PRIIPs-Basisinformationsblättern beispielsweise regelmäßig auf der Grundlage von stochastischen Simulationen, deren Übertragung auf die einzelvertraglichen Berechnungen für das individuelle Produktinformationsblatt gemäß § 7 Absatz 1 Satz 2 Nummer 10 AltZertG mit einem sehr hohen Aufwand verbunden wäre und bis zum Anwendungsbeginn der neuen Regelungen am 1. Januar 2027 nicht umsetzbar ist. Zudem sieht die PRIIPs-Regulierung für unterschiedliche Produktkategorien unterschiedliche Berechnungsverfahren für die Performanceszenarien vor. Dies ist für Altersvorsorgeverträge nicht angemessen.

Ausgehend von in der Branche bewährten Vorgehensweisen im Sinne des § 3 Absatz 2 Satz 3 AltZertG sind für die Performanceszenarien die gleichen Wertentwicklungen vor Abzug der Kosten zugrunde zu legen, wie bisher in § 10 Absatz 2 AltvPIBV geregelt. Bei der Zuordnung der Wertentwicklungen vor Abzug der Kosten gemäß Nummer 1 bis 5 tritt dabei der Gesamtrisikoindikator an die Stelle der bisherigen Chancen-Risiko-Klasse. Ein nach § 10 Absatz 5 Satz 2 gegebenenfalls festgelegter höherer Gesamtrisikoindikator ist dabei nicht zu berücksichtigen. Dadurch wird ausgeschlossen, dass der Gesamtrisikoindikator mit der Absicht erhöht wird, Szenarien mit höheren Wertentwicklungen rechnen zu können.

Eine Fortentwicklung der Methoden ist nach § 3 Absatz 2 Satz 2 und 3 AltZertG vorgesehen.

Zu Absatz 3

Falls eine feststehende Wertentwicklung vereinbart ist oder vertragliche Vereinbarungen zu Ober- oder Untergrenzen für die Wertentwicklung existieren, sind derartige Vereinbarungen analog zu § 8 Absatz 5 auch bei den Annahmen für die Wertentwicklung vor Abzug der Kosten für die Berechnung der Performanceszenarien zu berücksichtigen.

Zu Absatz 4

Die Höhe der monatlichen Leistung in der Auszahlungsphase hängt nicht nur von der Höhe des bis zum Beginn der Auszahlungsphase gebildeten Kapitals, sondern auch von weiteren Annahmen ab. Bei Lebensversicherungsverträgen hängt die Höhe der anfänglichen monatlichen Leistung gegebenenfalls von der Höhe der Überschussbeteiligung in der Auszahlungsphase ab. Bei einem Auszahlungsplan ist nach § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb AltZertG für die Berechnung der anfänglichen monatlichen Leistung ein Anteil von mindestens 80 Prozent des vollen bis zum Beginn der Auszahlungsphase gebildeten Kapitals durch die Anzahl der Monate vom Beginn der Auszahlphase bis

zum Ende der Laufzeit des Auszahlplanes zu dividieren. Die Höhe der monatlichen Leistung hängt daher bei einem Auszahlungsplan auch von der Festlegung des Prozentsatzes gemäß § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb AltZertG ab. Absatz 4 stellt klar, dass für die Berechnung der anfänglichen monatlichen Leistung sowohl hinsichtlich der Höhe einer etwaigen Überschussbeteiligung in der Auszahlungsphase als auch hinsichtlich des Prozentsatzes gemäß § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb AltZertG realistische Annahmen zu treffen sind.

In allen Fällen ist im Übrigen anzunehmen, dass das volle bis zum Beginn der Auszahlungsphase gebildete Kapital für eine monatliche Leistung verwendet wird, d. h. der Vertragspartner macht nicht von der Möglichkeit des § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 AltZertG Gebrauch, sich bis zu 30 Prozent des gebildeten Kapitals zu Beginn der Auszahlungsphase als Einmalzahlung auszahlen zu lassen.

Zu § 13 (Angaben zum Vertragswechsel und zur Tilgungsaussetzung)

Zu Absatz 1

Gemäß § 7 Absatz 1 Satz 2 Nummer 11 und § 7 Absatz 1 Satz 4 Nummer 7 AltZertG sind beim Garantieprodukt, beim Altersvorsorgedepot-Vertrag in den verschiedenen Ausprägungen, sowie beim Auszahlungsprodukt Informationen zu den Möglichkeiten und Folgen eines Vertragswechsels auf dem Produktinformationsblatt anzugeben. Dazu gehören wie bisher Angaben zu den Wechselkosten und ein Hinweis darauf, dass beim neuen Anbieter möglicherweise erneut Abschluss- und Vertriebskosten anfallen (vgl. § 11 Absatz 1 Nummer 1 und 3 AltvPIBV). Dabei sollte ein Hinweis auf die maximale Höhe einer einmaligen Verwaltungspauschal nach § 1 Absatz 1 Satz 4 AltZertG erfolgen. Zu den Wechselkosten empfiehlt sich ein Hinweis auf die Konditionen unter Berücksichtigung von § 1 Absatz 1 Satz 3 AltZertG.

Zu Absatz 2

In Absatz 2 wird konkretisiert, dass bei Altersvorsorgeverträgen gemäß § 1 Absatz 1a Satz 1 AltZertG die Hinweise zu den Möglichkeiten und Folgen einer Tilgungsaussetzung gemäß § 7 Absatz 1 Satz 3 Nummer 9 AltZertG im Falle eines Darlehens oder bei Bestehen einer Darlehensoption anzugeben sind. Zudem wird entsprechend der bisherigen Regelung (§ 11 Absatz 3 Satz 1 AltvPIBV) festgelegt, dass bei Altersvorsorgeverträgen nach § 1 Absatz 1a Satz 1 AltZertG ein Hinweis erfolgen muss, falls ein Vertragswechsel ausgeschlossen ist.

Zu § 14 (Muster-Produktinformationen)

Zu Absatz 1

In Absatz 1 wird geregelt, dass grundsätzlich für alle Produktkategorien Muster-Produktinformationen auszustellen sind. Ausgenommen sind Auszahlungsprodukte gemäß § 1 Absatz 1d Satz 1 AltZertG.

Zu Nummer 1

Gemäß der bisherigen Regelung (vgl. § 14 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 AltvPIBV) sind bei der Erstellung der Muster-Produktinformationen Muster-Vertragspartner mit einer Vertragslaufzeit, im Sinne der Dauer der Ansparphase, von 12, 20, 30 und 40 Jahren zu betrachten. Dies hat sich in der Praxis bewährt.

Zu Nummer 2

Der zugrunde zulegende Beginn der Auszahlungsphase orientiert sich an den Regelungen in § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und § 7b Absatz 1 Satz 2 AltZertG.

Zu Nummer 3

Die zugrunde zu legenden laufenden monatlichen Beitragszahlungen, Tilgungsleistungen oder laufenden Raten wurden unter Berücksichtigung der jährlichen Grundzulage nach § 84 Satz 1 EStG so gewählt und gerundet, dass die Größenordnung ungefähr vergleichbar zu den bisherigen Annahmen in § 14 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 AltvPIBV ist.

Zu Absatz 2

Falls Anbieter mehrere Tarifvarianten eines Altersvorsorgevertrags vertreiben, sind für die verschiedenen Varianten Muster-Produktinformationen zu erstellen. Die verschiedenen Ausprägungen können sich wiederum hinsichtlich der Zusammensetzung des Anlageportfolios, der Anlagestrategie oder des Risikoreduktionsansatzes unterscheiden. In diesen Fällen sind Muster-Produktinformationen für die am Markt angebotenen Tarifvarianten zu erstellen und diejenige Zusammensetzung des Anlageportfolios, die Anlagestrategie oder der Risikoreduktionsansatz zugrunde zu legen, die der Anbieter festgelegt hat. Dies betrifft auch die Festlegungen des Anbieters, falls der Vertragspartner seine vertragliche Option im Sinne von § 1 Absatz 1b Satz 2 Nummer 3 AltZertG nicht wahrnimmt. Diese Festlegungen sind bei der Berechnung der relevanten Angaben auf den Muster-Produktinformationen zugrunde zu legen, insbesondere auch bei der Berechnung der Effektivkosten, des Gesamtrisikoindikators und der Performanceszenarien.

Zu Absatz 3

Die Regelung entspricht der bisherigen Regelung in § 14 Absatz 2 AltvPIBV, wonach für Laufzeiten unterhalb der Mindestlaufzeit des angebotenen Tarifs keine Muster-Produktinformationen erstellt werden müssen.

Zu Absatz 4

Nähere Ausführungen des BMF zur Veröffentlichung von Muster-Produktinformationen auf der Internetseite des Anbieters ergaben sich entsprechend aus Rz. 74 des Schreibens des Bundesministeriums der Finanzen zur Altersvorsorge-Produktinformationsblattverordnung (AltvPIBV) vom 14. März 2019 (BStBl I 2019 S. 230) sowie aus dem Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen zum Produktinformationsblatt (Schreiben des BMF zum Produktinformationsblatt gemäß § 7 Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG); Amtlich vorgeschriebenes Muster gemäß § 13 Altersvorsorge-Produktinformationsblattverordnung (AltvPIBV) vom 14. März 2019, BStBl I 2019 S. 240). Demnach ist auf jeder Internetseite, auf der ein Altersvorsorgevertrag beworben wird, ein deutlich erkennbarer Link zu platzieren, der zu den zugehörigen Muster-Produktinformationen führt. Auch das Erfordernis die veröffentlichten Muster-Produktinformationen auf den entsprechenden Internetseiten zu löschen, wenn ein Tarif nicht mehr vertrieben wird, ergibt sich aus der bisherigen Verfahrensweise. Um die Transparenz am Markt zu erhöhen und Verbraucherinnen und Verbrauchen den Zugang zu den Muster-Produktinformationen zu erleichtern, wurden die Anforderungen in Absatz 4 der Verordnung gebündelt.

Zu Absatz 5

Absatz 5 verpflichtet die Anbieter zu einer kontinuierlichen Überprüfung der durch sie genutzten Muster-Produktinformationen. Die konsolidierte Übermittlung innerhalb des festgelegten Zeitraums ermöglicht der Zertifizierungsstelle eine gebündelte Bearbeitung und Ver-

öffentlichung. Der gewählte Zeitraum garantiert die Aktualität der übermittelten Muster-Produktinformationen.

Zu § 15 (Jährliche Informationspflicht)

Zu Absatz 1

In Absatz 1 wird konkretisiert, welche Angaben bei Altersvorsorgeverträgen zur Höhe der garantierten Leistung in der Auszahlungsphase nach § 7a Satz 1 Nummer 5 AltZertG auszuweisen sind. Die Vorgaben entsprechen den Angaben, die nach § 3 Absatz 4 zur Höhe der garantierten Leistung in der Auszahlungsphase auf dem vorvertraglichen Produktinformationsblatt auszuweisen sind.

Zu Absatz 2

In Absatz 2 wird konkretisiert, welche Angaben bei Altersvorsorgeverträgen zur Höhe der zu erwartenden Leistung in der Auszahlungsphase nach § 7a Satz 1 Nummer 6 AltZertG auszuweisen sind. Die Vorgaben entsprechen den Angaben zu den Performanceszenarien auf dem vorvertraglichen Produktinformationsblatt gemäß § 12, wobei ausschließlich das mittlere Szenario entsprechend der Anhänge IV und V der Delegierten Verordnung (EU) 2017/653 zu betrachten ist.

Zu Absatz 3

Bei der Berechnung der Höhe von Altersleistungen im Rahmen der jährlichen Informationspflicht sind aktuelle Parameter des Vertrags zugrunde zu legen. Insbesondere ist anstatt der anfänglichen Zusammensetzung des Anlageportfolios die aktuelle Zusammensetzung des Anlageportfolios zum Zeitpunkt der Erstellung der Jährlichen Information zugrunde zu legen. Zu berücksichtigen sind dabei auch bereits erfolgte oder vereinbarte Wahlen des Vertragspartners, sowie regelbasierte Umschichtungen im Vertragsverlauf, die nicht von einer Wahl des Vertragspartners abhängen.

Zu Absatz 4

Die Ermittlung der zu erwartenden Leistung in der Auszahlungsphase hat für das mittlere Szenario entsprechend der Anhänge IV und V der Delegierten Verordnung (EU) 2017/653 zu erfolgen. Das mittlere Szenario entspricht den Annahmen, die bei der Ermittlung der Effektivkosten zugrunde zu legen sind. Aus diesem Grund wird in Absatz 4 auf die Anwendung der Vorgaben in § 8 Absatz 3 bis 5 verwiesen. Bei der Ermittlung der zu erwartenden Leistung in der Auszahlungsphase ist zudem die Anforderung nach § 12 Absatz 4 einzuhalten.

Zu Absatz 5

Die Höhe des zu Beginn der Auszahlungsphase voraussichtlich zur Verfügung stehenden Kapitals bei Basisrentenverträgen ist für das mittlere Szenario entsprechend der Anhänge IV und V zu der Delegierten Verordnung (EU) 2027/653 zu ermitteln. In Absatz 5 wird die Möglichkeit eröffnet, für die Berechnung die entsprechenden Annahmen und Festlegungen dieser Verordnung für Altersvorsorgeverträge verwenden zu können, wenn die Vorgaben vollumfänglich für Basisrentenverträge umsetzbar sind.

Zu Absatz 6

In Absatz 6 wird klargestellt, welche Annahmen für die beitragspflichtige Vertragsfortführung zugrunde zu legen sind. Insbesondere für den Fall, dass Einzahlungen nicht vertraglich vereinbart sind, soll maßgeblich sein, dass der Vertragspartner weiterhin wie gewohnt Beiträge leistet.

Zu Absatz 7

In Absatz 7 wird klarstellend zu § 7a Satz 2 AltZertG geregelt, dass bei Altersvorsorgeverträgen gemäß § 1 Absatz 1a Satz 1 AltZertG im Rahmen der jährlichen Informationsplicht keine Angaben zu § 7a Satz 1 Nummer 5 und 6 AltZertG zu machen sind.

Zu § 16 (Information vor der Auszahlungsphase des Altersvorsorgevertrags)

Zu Absatz 1

In Absatz 1 wird konkretisiert, welche Angaben zur Höhe der garantierten Auszahlungen nach § 7b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 AltZertG auszuweisen sind. Die Vorgaben entsprechen den Angaben die nach § 3 Absatz 4 zur Höhe der garantierten Leistung in der Auszahlungsphase auf dem vorvertraglichen Produktinformationsblatt auszuweisen sind.

Zu Absatz 2

In Absatz 2 wird konkretisiert, welche Angaben zur Höhe der vorgesehenen Auszahlungen nach § 7b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 AltZertG auszuweisen sind. Die notwendigen Angaben entsprechen den Angaben nach § 15 Absatz 2 auf der jährlichen Information. Bei notwendigen Hochrechnungen sind die Vorgaben entsprechend anzuwenden.

Zu Absatz 3

In Absatz 3 wird ergänzend geregelt, dass der Anbieter dem Vertragspartner im Rahmen der Information vor Beginn der Auszahlungsphase des Altersvorsorgevertrags das Datum des Beginns der Auszahlungsphase sowie das Alter des Vertragspartners zu diesem Zeitpunkt in Jahren und gegebenenfalls Monaten, mitzuteilen hat.

Zu Absatz 4

In Absatz 4 werden die Annahmen zur Berechnung der Angaben nach Absatz 1 und 2 aufgelistet, die sich entsprechend aus den bisherigen Vorgaben in § 16 Absatz 1 AltvPIBV ergeben. Ergänzend wird in Nummer 5 geregelt, dass entsprechend § 15 Absatz 3 die aktuelle Zusammensetzung des Anlageportfolios zum Zeitpunkt der Erstellung der Information zu berücksichtigen ist.

Zu Absatz 5

Der Vertragspartner ist im Rahmen der Information vor Beginn der Auszahlungsphase über die Form der garantierten und vorgesehenen Auszahlungen zu informieren. Entsprechend der Regelung in § 4 Absatz 1 Nummer 4 ist der Vertragspartner darauf hinzuweisen, falls eine Wahlmöglichkeit bei der Form der Ausgestaltung der Altersleistung besteht. Die Angaben zu Absatz 1 und 2 sind für die wesentlichen Formen anzugeben und es ist darauf hinzuweisen, falls weitere Formen der Ausgestaltung der Altersleistung möglich sind.

Zu Absatz 6

Die Bestimmungen in Absatz 6 wurden aus dem bisherigen § 16 Absatz 3 AltvPIBV übernommen. Bei den Angaben zu den garantierten Auszahlungen im Rahmen der Information vor Beginn der Auszahlungsphase ist ein sehr hohes Maß an Verlässlichkeit anzulegen. Es sind Werte auszuweisen, mit denen Verbraucherinnen und Verbraucher rechnen können. Nur in den genannten Ausnahmefällen kann es zu Abweichungen zwischen den tatsächlichen und den ausgewiesenen Werten kommen.

Zu § 17 (Kostenänderungsanzeige)

Zu Absatz 1

Bei einer Kostenänderungsanzeige gemäß § 7c AltZertG muss insbesondere die Höhe der Effektivkosten aktualisiert werden. Für die Berechnung ist auf die Wertentwicklung vor Abzug der Kosten zurückzugreifen, die für die Berechnung der im vorvertraglichen Produktinformationsblatt angegebenen Effektivkosten verwendet wurde.

Zu Absatz 2

Für eine Kostenänderungsanzeige nach § 7c AltZertG sind die Kosten nach § 7 Absatz 2 und 3, die für den Altersvorsorgevertrag erhoben werden (Kosten des Vertragsmantels und Kosten der im Anlageportfolio enthaltenen Anlagen) zu betrachten. Ferner sind Änderungen an der Zusammensetzung des Anlageportfolios zu berücksichtigen. Insoweit ist eine Kostenänderungsanzeige notwendig, wenn sich jeweils höhere Kosten ergeben als im ursprünglichen Produktinformationsblatt oder in der zuletzt maßgeblichen Kostenänderungsanzeige ausgewiesen sind.

Die Vorschrift stellt klar, dass eine Kostenänderungsanzeige notwendig ist, wenn sich die Zusammensetzung des Anlageportfolios oder die Kosten der im Anlageportfolio enthaltenden Anlagen ändern, unabhängig davon, ob die Änderung auf Veranlassung des Anbieters, eines Drittanbieters oder des Vertragspartners erfolgt. Sofern der Anbieter eine Kostenerhöhung, die eine Kostenänderungsanzeige auslöst, erst im Nachhinein feststellen kann, muss der Anbieter die Kostenerhöhung auf eigene Rechnung für den Zeitraum von der Kostenerhöhung bis zum Wirksamwerden der fristgemäßen Anzeige tragen.

Zu Absatz 3

Einzelne Kosten sind gegebenenfalls nur eingeschränkt vorhersehbar, etwa weil sie von Marktentwicklungen oder Entscheidungen externer Parteien abhängen. Um den mit den Kostenänderungsanzeigen verbundenen bürokratischen Aufwand zu begrenzen, ist es daher grundsätzlich möglich für Kosten gemäß § 7 Absatz 2 und 3 enge Bandbreiten oder einen Höchstwert anzugeben, unter der Maßgabe, dass diese Angaben einen hinreichenden Informationsgehalt für Verbraucherinnen und Verbraucher haben und einen Produktvergleich hinsichtlich der Kosten nicht konterkarieren. Zu diesem Zweck ist die ergänzende Angabe der aktuellen Kostenbelastung hilfreich. Bei der Angabe einer Bandbreite oder eines Höchstwerts für eine vorgesehene Kostenform nach § 7, wird eine Kostenänderungsanzeige ausgelöst, wenn die neuen Kosten oberhalb der Bandbreite oder oberhalb des Höchstwertes liegen, die im Produktinformationsblatt oder in der zuletzt maßgeblichen Kostenänderungsanzeige angegeben sind.

Zu Absatz 4

Im Sinne der Regelung gemäß § 7 Absatz 1 Satz 2 Nummer 8 AltZertG und der bisherigen Regelung in Rz. 38 des Schreibens des Bundesministeriums der Finanzen zur Altersvorsorge-Produktinformationsblattverordnung (AltvPIBV) vom 14. März 2019, trägt der Anbieter höhere Kosten auf eigene Rechnung, falls Kostenerhöhungen nur im Nachhinein feststellbar sind. Dies gilt für den Zeitraum bis zum Wirksamwerden einer Kostenerhöhung durch eine fristgemäße Kostenänderungsanzeige.

Zu § 18 (Anwendungsvorschriften)

Zu Absatz 1

Aufgrund der kurzen Frist bis zum Inkrafttreten des Altersvorsorgereformgesetzes zum 1. Januar 2027 und unter Berücksichtigung der notwendigen Umsetzungsfristen bei den

Anbietern sowie von Aspekten der praktischen Umsetzbarkeit ist in § 3 Absatz 2 Satz 3 AltZertG geregelt, dass bei der Ermittlung der Effektivkosten, des Gesamtrisikoindikators und der Performanceszenarien Verfahren zu verwenden sind, die in Übereinstimmung mit in der Branche bewährten Vorgehensweisen stehen. Eine Fortentwicklung dieser Verfahren ist nach § 3 Absatz 2 Satz 2 und 3 AltZertG vorgesehen. Die in Absatz 1 aufgelisteten, betroffenen Regelungen sind dann gegebenenfalls entsprechend anzupassen.

Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt die Fortgeltung der bisherigen Rechtsvorschriften, bis die Zertifizierungsstelle die Infrastruktur zur Übermittlung und öffentlichen Bereitstellung der Muster-Produktinformationen geschaffen hat. Die Regelung stellt die fortgesetzte öffentliche Verfügbarkeit der Muster-Produktinformationen sicher. Der Anbieter hat diese öffentlich zugänglich zu machen. Die Übermittlung der Bestätigung gemäß § 2a Absatz 3 Satz 1 AltZertG an die Zertifizierungsstelle gewährleistet ein hohes Schutzniveau für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Der Festlegung des Zeitpunkts der Öffnung des Zugangs liegen Erwägungen zum Entwicklungsaufwand zugrunde.

Zu § 19 (Inkrafttreten)

Mit dem Altersvorsorgereformgesetz vom 26. Mai 2026 (BGBl. I 2026, Nr. 156, Seite 1-24) wird zum 1. Januar 2027 eine umfassende Reform der steuerlich geförderten privaten Altersvorsorge in Gang gesetzt. Auf Grundlage der Verordnungsermächtigungen in § 2a Absatz 4 und § 6 Absatz 2 AltZertG werden mit der vorliegenden AltvKInfV die Informationspflichten und insbesondere die erforderlichen Kostenangaben sowie die Ermittlung der Effektivkosten in der privaten Altersvorsorge geregelt und an die Erfordernisse der neuen Produktwelt angepasst. Die AltvKInfV tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.